

Obiteljsko pravo – pitanja

1. Obveza uzdržavanja između bračnih drugova postoji:

- a) za vrijeme trajanja braka
- b) iznimno nakon prestanka braka, ali samo ako je ugovorena
- c) nakon prestanka braka, s time da je isticanje zahtjeva vezano prekluzivnim rokom
- d) samo za vrijeme dok su njihova zajednička djeca maloljetna
- e) samo dok traje bračna zajednica

2. Odluke o osobnim stanjima koje donosi isključivo štićenik, neovisno o dijelu u kojem je lišen poslovne sposobnosti, su:

- a) pristanak za sklapanje braka
- b) odluka o promjeni prebivališta ili boravišta
- c) priznanje očinstva

3. Kada roditelj da pristanak za posvojenje:

- a) gubi pravo na roditeljsku skrb
- b) centar za socijalnu skrb će staviti dijete pod skrbništvo
- c) isti više ne može opozvati i danom davanja pristanka prestaje biti stranka u postupku

4. Ako osoba lišena poslovne sposobnosti ima roditelje:

- a) centar za socijalnu skrb će donijeti odluku o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti ukoliko su roditelji sposobni i pristanu skrbiti o svojem djetetu i nakon punoljetnosti
- b) centar za socijalnu skrb će uzimajući u obzir dobrobit štićenika odlučiti o tome hoće li donijeti rješenje o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti ili o imenovanju skrbnika
- c) centar za socijalnu skrb će prigodom odluke o izboru skrbnika u pravilu dati prednost roditeljima ukoliko oni pristanu i sposobni su skrbiti se o svojem djetetu

5. Ukupne materijalne potrebe djeteta koje sud utvrđuje u parničnom postupku u pravilu se određuju prema životnom standardu:

- a) oba roditelja
- b) roditelja s kojim dijete stanuje
- c) roditelja koji ima obvezu plaćanja uzdržavanja

6. Skrbnik ne može biti:

a) osoba s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

b) osoba koja je zakonski obveznik uzdržavanja štićenika

c) krvni srodnik štićenika u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja

7. Za anticipiranu naredbu roditelja o izboru skrbnika djetetu vrijedi sljedeće:

a) mora ju odobriti sud u izvanparničnom postupku

b) može biti dana usmeno na zapisnik pred centrom za socijalnu skrb

c) mora biti sastavljena u obliku javnobilježničke isprave

8. Prava za koja je Obiteljski zakon izrijekom predvidio da ulaze u bračnu stečevinu

su: a) prava stečena temeljem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju b)

imovinska korist od autorskog i autorskom pravu srodnih prava

c) dobitak od igara na sreću

d) prava iz osiguranja imovine bračnih drugova

9. Posebni skrbnik:

a) imenuje se djetetu rješenjem centra za socijalnu skrb ako su roditelji djeteta lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi

b) djeteta dužan je zastupati dijete u postupku za koji je imenovan, te obavijestiti dijete o predmetu spora, tijeku i ishodu na način koji je primjeren djetetovoj dobi

c) imenuje se djetetu u postupku osporavanja očinstva

d) imenuje se radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta odlukom centra za socijalnu skrb ili suda

10. Stranke u postupku zasnivanja posvojenja su:

a) roditelj koji je pristao da dijete posvoje njemu nepoznati posvojitelji do isteka roka od trideset dana od potpisivanja zapisnika o pristanku

b) roditelj čiji je pristanak nadomješten rješenjem suda

c) dijete

11. Ako je štićenik lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na raspolaganje i upravljanje imovinom, on samostalno poduzima poslove redovite uprave imovinom uz podršku skrbnika:

a) točno

b) netočno

12. Za razvrgnuće bračne stečevine vrijedi sljedeće:

a) do razvrgnuća bračne stečevine može doći za vrijeme trajanja braka

b) razvrgnuće je moguće na prijedlog jednog bračnog druga i kad bi to bilo na štetu drugog bračnog druga

c) civilno razvrgnuće znači da sud može na zahtjev bračnog druga odlučiti da svakom od njih pripadne određena stvar ili skupina stvari, uzimajući u obzir njihove potrebe

d) razdioba po ekvivalentu znači da se djeljive pokretne stvari dijele fizički, a nekretnine

geometrijski e) razvrgnuće bračne stečevine mogu zatražiti isključivo bračni drugovi

13. Uzdržavanje je:

a) subjektivno pravo kojeg se ovlaštenik može odreći

b) strogo osobna obveza

c) obveza koja postoji samo između krvnih srodnika

14. Prenatalno posvojenje:

a) moguće je ako je to u najboljem interesu djeteta

b) moguće je ako su roditelji dali pristanak za to

c) nije moguće

15. Ako roditelj u vrijeme kad je trebao uzdržavati dijete, to nije činio iz neopravdanih

razloga: a) sud će odbaciti zahtjev roditelja za uzdržavanje

b) sud može odbaciti zahtjev roditelja za uzdržavanje

c) sud može odbiti zahtjev roditelja za uzdržavanje

16. Ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja, dužnost uzdržavanja može postojati

za: a) punoljetnog brata/sestru

b) srodnika trećeg stupnja pobočne loze

c) maćehu/očuha

d) baku/djeda

17. Pristanak za posvojenje može opozvati:

a) izvanbračni drug osobe koja posvaja dijete

b) roditelj

c) dijete

18. O sterilizaciji štićenika može odlučiti:

a) skrbnik uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb

b) rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog skrbnika štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

c) rješenjem centra za socijalnu skrb na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

d) štićenik u vrijeme dok je bio poslovno sposoban u obliku javnobilježničke isprave - anticipirane naredbe

19. Ovlasti centra za socijalnu skrb su:

a) predložiti pokretanje postupka radi lišenja poslovne sposobnosti

b) donijeti rješenje o lišenju poslovne sposobnosti ako utvrdi da punoljetna osoba nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa

c) svake godine preispitati potrebu skrbničke zaštite punoljetnog štićenika i o tome sastaviti izvješće

d) imenovati posebnog skrbnika osobi za koju je pokrenut postupak radi lišenja poslovne sposobnosti, osim ako je ta osoba ovlastila punomoćnika

20. Za skrbnika se može imenovati osoba:

a) lišena poslovne sposobnosti

b) koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva

c) koja je sklopila ugovor o doživotnom uzdržavanju s štićenikom

21. Zakonski imovinski sustav:

a) uređuje imovinske odnose između bračnih drugova na način za koji se pretpostavlja da odgovara prosječnom bračnom paru

b) temelji se na načelu autonomije bračnih drugova

c) bračni drugovi mogu prihvatiti ili mijenjati u većoj ili manjoj mjeri bračnim ugovorom kojim drugačije uređuju pojedine imovinske odnose

d) temelji se na načelima obiteljske solidarnosti i ravnopravnosti bračnih drugova

22. Bračna stečevina:

- a) je imovina stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice
- b) predstavlja suvlasništvo
- c) su dionice i dividende kada se praćenjem niza pravnih poslova može utvrditi da potječu od prihoda ostvarenih radom
- d) je imovinska korist od autorskih prava

23. Predmet bračne stečevine:

- a) je automobil kojeg je jedan bračni drug naslijedio od djeda
- b) su kamate od ušteđevine
- c) je ušteđevina u novcu
- d) je najamnina od stana koji su roditelji darovali jednom bračnom drugu
- e) su prava iz namjenske stambene štednje

24. Vlastita imovina bračnog druga:

- a) su novčani prihodi iz rada (npr. honorar)
- b) je njegovo autorsko djelo
- c) su prihodi od vlastite imovine do kojih se došlo iznajmljivanjem turističkog objekta u kojem uslugu svojim osobnim radom pruža bračni drug koji nije vlasnik ili suvlasnik
- d) je naknada zbog invaliditeta
- e) je imovina stečena u razdoblju izvan trajanja bračne zajednice

25. Bračni ugovor:

- a) može imati za predmet uređenje imovinskopravnih odnosa na budućoj imovini
- b) u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih pravnih poslova može sklopiti skrbnik s prethodnim odobrenjem suda
- c) može imati za predmet uređenje imovinskopravnih odnosa na postojećoj imovini d) sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika
- e) u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih pravnih poslova može sklopiti skrbnik s prethodnim odobrenjem centra za socijalnu skrb

26. Solidarno odgovaraju oba bračna druga za:

- a) štetu koju trećima počini njihovo maloljetno dijete

- b) obveze koje su preuzeli zajednički u vezi s bračnom stečevinom
- c) obveze koje je jedan bračni drug samostalno poduzeo, a koje se odnose na odnose na tekuće potrebe bračne i obiteljske zajednice
- d) obveze koje je jedan bračni drug imao prije sklapanja braka

27. Imovinom djeteta:

- a) roditelji ne smiju upravljati ako je darovatelj imovine svojom voljom tako odredio
- b) roditelji moraju upravljati kao odgovorni roditelji
- c) koja je vrjednija roditelji mogu raspolagati uz prethodno odobrenje suda centra za socijalnu skrb
- d) koja je vrjednija roditelji mogu raspolagati uz prethodno odobrenje suda u izvanparničnom postupku
- e) roditelji mogu raspolagati na način da je otuđe ako nemaju sredstava za djetetovo obrazovanje, a sredstva ne mogu osigurati na drugi način

Pitanje 1

Za anticipiranu naredbu roditelja o izboru skrbnika djetetu vrijedi sljedeće:

- a. mora ju odobriti sud u izvanparničnom postupku
- b. mora biti sastavljena u obliku javnobilježničke isprave
- c. može biti dana usmeno na zapisnik pred centrom za socijalnu skrb

Pitanje 2

Ako osoba lišena poslovne sposobnosti ima roditelje:

- a. centar za socijalnu skrb će prigodom odluke o izboru skrbnika u pravilu dati prednost roditeljima ukoliko oni pristanu i sposobni su skrbiti se o svojem djetetu
- b. centar za socijalnu skrb će uzimajući u obzir dobrobit štíćenika odlučiti o tome hoće li donijeti rješenje o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti ili o imenovanju skrbnika
- c. centar za socijalnu skrb će donijeti odluku o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti ukoliko su roditelji sposobni i pristanu skrbiti o svojem djetetu i nakon punoljetnosti

Pitanje 3

Odluke o osobnim stanjima koje donosi isključivo štíćenik, neovisno o dijelu u kojem je lišen poslovne sposobnosti, su:

a. pristanak za sklapanje braka

b. priznanje očinstva

c. odluka o promjeni prebivališta ili boravišta

Pitanje 4

Ukupne materijalne potrebe djeteta koje sud utvrđuje u parničnom postupku u pravilu se određuju prema životnom standardu:

a. roditelja koji ima obvezu plaćanja uzdržavanja

b. oba roditelja

c. roditelja s kojim dijete stanuje

Pitanje 5

Ako roditelj u vrijeme kad je trebao uzdržavati dijete, to nije činio iz neopravdanih razloga:

a. sud će odbaciti zahtjev roditelja za uzdržavanje

b. sud može odbiti zahtjev roditelja za uzdržavanje

c. sud može odbaciti zahtjev roditelja za uzdržavanje

Pitanje 6

Pristanak za posvojenje može opozvati:

a. roditelj

b. izvanbračni drug osobe koja posvaja dijete

c. dijete

Pitanje 7

Posebni skrbnik:

a. imenuje se djetetu rješenjem centra za socijalnu skrb ako su roditelji djeteta lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi

b. imenuje se radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta odlukom centra za socijalnu skrb ili suda

c. djeteta dužan je zastupati dijete u postupku za koji je imenovan, te obavijestiti dijete o predmetu spora, tijeku i ishodu na način koji je primjeren djetetovoj dobi

d. imenuje se djetetu u postupku osporavanja očinstva

Pitanje 8

O sterilizaciji štićenika može odlučiti:

a. rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog skrbnika štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

b. skrbnik uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb

c. štićenik u vrijeme dok je bio poslovno sposoban u obliku javnobilježničke isprave - anticipirane naredbe

d. rješenjem centra za socijalnu skrb na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

Pitanje 9

Ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja, dužnost uzdržavanja može postojati za:

a. punoljetnog brata/sestru

b. srodnika trećeg stupnja pobočne loze

c. baku/djeda

d. maćehu/očuha

Pitanje 10

Prenatalno posvojenje:

a. moguće je ako je to u najboljem interesu djeteta

b. moguće je ako su roditelji dali pristanak za to

c. nije moguće

Pitanje 11

Ako je štićenik lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na raspolaganje i upravljanje

imovinom, on samostalno poduzima poslove redovite uprave imovinom uz podršku skrbnika

Odaberite jedan odgovor:

a. Točno

b. Netočno

Pitanje 12

Stranke u postupku zasnivanja posvojenja su:

a. dijete

b. roditelj čiji je pristanak nadomješten rješenjem suda

c. roditelj koji je pristao da dijete posvoje njemu nepoznati posvojitelji do isteka roka od trideset dana od potpisivanja zapisnika o pristanku

Pitanje 13

Ovlasti centra za socijalnu skrb su:

a. donijeti rješenje o lišenju poslovne sposobnosti ako utvrdi da punoljetna osoba nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa

b. imenovati posebnog skrbnika osobi za koju je pokrenut postupak radi lišenja poslovne sposobnosti, osim ako je ta osoba ovlastila punomoćnika

c. svake godine preispitati potrebu skrbničke zaštite punoljetnog štíćenika i o tome sastaviti izvješće

d. predložiti pokretanje postupka radi lišenja poslovne sposobnosti

Pitanje 14

Prava za koja je Obiteljski zakon izrijeком predvidio da ulaze u bračnu stečevinu

su: a. prava stečena temeljem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju b.

imovinska korist od autorskog i autorskom pravu srodnih prava

c. dobitak od igara na sreću

d. prava iz osiguranja imovine bračnih drugova

Pitanje 15

Obveza uzdržavanja između bračnih drugova postoji:

a. nakon prestanka braka, s time da je isticanje zahtjeva vezano prekluzivnim rokom

b. samo za vrijeme dok su njihova zajednička djeca maloljetna

c. za vrijeme trajanja braka

d. iznimno nakon prestanka braka, ali samo ako je ugovorena

e. samo dok traje bračna zajednica

Pitanje 16

Za skrbnika se može imenovati osoba:

a. lišena poslovne sposobnosti

b. koja je sklopila ugovor o doživotnom uzdržavanju s štićenikom

c. koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva

Pitanje 17

Za razvrgnuće bračne stečevine vrijedi sljedeće:

a. razvrgnuće je moguće na prijedlog jednog bračnog druga i kad bi to bilo na štetu drugog bračnog druga

b. razvrgnuće bračne stečevine mogu zatražiti isključivo bračni drugovi

c. civilno razvrgnuće znači da sud može na zahtjev bračnog druga odlučiti da svakom od njih pripadne određena stvar ili skupina stvari, uzimajući u obzir njihove potrebe

d. do razvrgnuća bračne stečevine može doći za vrijeme trajanja braka

e. razdioba po ekvivalentu znači da se djeljive pokretne stvari dijele fizički, a nekretnine geometrijski

Pitanje 18

Kada roditelj da pristanak za posvojenje:

a. isti više ne može opozvati i danom davanja pristanka prestaje biti stranka u postupku

b. centar za socijalnu skrb će staviti dijete pod skrbništvo

c. gubi pravo na roditeljsku skrb

Pitanje 19

Uzdržavanje je:

a. subjektivno pravo kojeg se ovlaštenik može odreći

b. strogo osobna obveza

c. obveza koja postoji samo između krvnih srodnika

Pitanje 20

Skrbnik ne može biti:

a. krvni srodnik štićenika u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja

b. osoba s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

c. osoba koja je zakonski obveznik uzdržavanja štićenika

pitanje 21

Posvojenje:

a. je obiteljskopравни institut kojim se pravnim putem zasniva roditeljski odnos između tuđeg maloljetnog djeteta (posvojenika) i punoljetne osobe (posvojitelja)

b. objedinjuje dva prava: pravo čovjeka na osnivanje obitelji te pravo djeteta na obitelj i odgoj u obitelji

c. može se zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta

d. stvara među posvojiteljima i njegovim srođnicima s jedne strane te posvojenikom i njegovim potomcima s druge strane neraskidiv odnos srođstva i sva prava i dužnosti koja iz toga proizlaze

e. je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Pitanje 22

Dobrobit djeteta:

a. odražava sveukupni, optimalni status djeteta u odnosu na njega i druge

subjekte b. je odlučujuća kategorija kod procjene prihvatljivosti posvojenja

c. se u hrvatskoj pravnoj teoriji smatra sveobuhvatnijim i primjerenijim pravnim standardom u dualitetu značenja i odnosa između najboljeg interesa djeteta i dobrobiti djeteta

d. svojom širinom obuhvaća i interes djeteta

Pitanje 23

Posvojiti se može:

- a. vlastito izvanbračno dijete
- b. začeto ali još nerođeno dijete (nasciturus)
- c. punoljetna osoba
- d. maloljetnik koji je stekao prijevremenu poslovnu sposobnost
- e. dijete nepoznatog podrijetla ako je istekao rok od tri mjeseca od rođenja ili napuštanja djeteta

Pitanje 24

Posvojitelj može biti :

- a. osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest godina
- b. srodnik drugog stupnja pobočne loze
- c. osoba čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da joj nije poželjno povjeriti roditeljsku skrb o djetetu
- d. iznimno strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta
- e. osoba koja zbog duševnih ili drugih smetnji nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se

Pitanje 25

Dijete mogu posvojiti:

- a. jedan izvanbračni drug ako je drugi izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta uz pristanak drugog izvanbračnog druga
- b. ako postoje osobito opravdani razlozi i osobe mlađe od dvadeset i jedne godine koje su od djeteta starije najmanje osamnaest godina
- c. osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici
- d. bračni drugovi zajednički

Pitanje 26

Pristanak za posvojenje:

a. djetetov skrbnika može opozvati u roku od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o pristanku na posvojenje

b. daje se osobno na zapisnik pred centrom za socijalnu skrb nadležnim prema mjestu prebivališta odnosno boravišta bioloških roditelja

c. roditelj može dati i prije pokretanja postupka posvojenja ali tek kada dijete navrši šest tjedana života

d. može se nadomjestiti rješenjem suda ako roditelj svojim ponašanjem pokazuje nezainteresiranost za dijete, a posvojenje bi bilo za dobrobit djeteta

e. daje drugi bračni ili izvanbračni drug kada dijete posvaja samo jedan bračni ili izvanbračni

drug f. daje dijete mlađe od 12 godina bez nazočnosti roditelja i osoba koje ga žele posvojiti

Pitanje 27

Pristanak roditelja na posvojenje:

a. je obavezan i kada ga daje roditelj lišen poslovne sposobnosti koji nije u stanju razumjeti značenje pristanka na posvojenje

b. nije obavezan ako je roditelj umro, nestao ili nepoznat

c. nije obavezan ako je roditelj lišen prava na roditeljsku skrb

d. djeteta od strane poznatog posvojitelja može se dati samo ako dijete posvaja bračni ili izvanbračni drug roditelja

e. opoziv je u roku od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o pristanku na posvojenje

Pitanje 28

Postupak posvojenja:

a. objedinjuje tzv. prethodni postupak koji se odnosi na procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje i postupak zasnivanja posvojenja

b. je upravni postupak kojeg po službenoj dužnosti pokreće i vodi centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu i boravištu potencijalnih posvojitelja

c. je upravni postupak kojeg po službenoj dužnosti pokreće i vodi centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu i boravištu djeteta

d. je izvanparnični postupak kojeg po službenoj dužnosti pokreće i vodi općinski građanski sud nadležan prema prebivalištu i boravištu djeteta

Pitanje 29

Stranka u postupku zasnivanja posvojenja je:

a. roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nadomješten rješenjem sud

b. dijete i najprikladniji potencijalni posvojitelj

c. bračni ili izvanbračni drug, kada dijete posvaja bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta

d. roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nije potreban

e. roditelj koji je pristao da dijete posvoji njemu nepoznati posvojitelj, nakon isteka roka od trideset dana od dana potpisivanja zapisnika o pristanku

Pitanje 30

Zasnivanjem posvojenja:

a. ne prestaju prava i dužnosti između posvojenika i njegovog roditelja koji je u braku ili izvanbračnih zajednica s posvojiteljem te krvnim srodnicima tog roditelja

b. prestaju međusobna prava i dužnosti posvojenika i njegovih krvnih

srodnika c. dopušteno je osporavanje i utvrđivanje majčinstva i očinstva

d. nastaje među posvojiteljem i njegovim srodnicima s jedne strane te posvojenikom i njegovim potomcima s druge strane neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz toga proizlaze

e. posvojitelji mogu odrediti osobno ime posvojeniku koji je navršio 12 godina života čak i ako je on uskratio dati svoj pristanak

Pitanje 31

Skrbništvo:

a. prestaje prestankom okolnosti zbog kojih je osoba pod skrbništvom

b. prestaje smrću štićenika

c. omogućava da se punoljetnom štićeniku lišenom poslovne sposobnosti osigura zaštita onih prava i interesa koji su mu odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ograničeni

d. omogućava da se djetetu štíćeniku nadomjesti roditeljska skrb

e. je oblik zaštite djeteta bez roditeljske skrbi, osobe lišene poslovne sposobnosti i osobe koja iz drugih razloga nije u mogućnosti štítiti svoja prava i interese

Pitanje 32

Pod skrbništvo stavit će se dijete čiji su roditelji:

a. lišeni prava na roditeljsku skrb

b. maloljetni, a nisu stekli poslovnu sposobnost sklapanjem braka

c. dali pristanak za posvojenje djeteta

d. najmanje tjedan dana nepoznatog boravišta

e. lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi

Pitanje 33

Skrbnik:

a. može biti osoba čiji su interesi suprotni interesima štíćenika

b. može uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb odlučiti o izboru i promjeni škole c.

odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti zloupotrebom položaja i ovlasti

d. samostalno poduzimati važnije mjere u pogledu zdravlja djeteta

e. je dužan savjesno se brinuti o osobnim i imovinskim pravima i obvezama djeteta

Pitanje 34

Načela na kojima se gradi skrbništvo kao pravni institut su:

a. Načelo ekonomičnosti

b. Načelo razmjernosti

c. Načelo nužnosti

d. Načelo pravednosti

e. Načelo individualizacije mjere zaštite

Pitanje 35

Izdaci za životne potrebe štíćenika koji je lišen poslovne sposobnosti u pogledu raspolaganja i upravljanja imovinom namiruju se:

- a. samo iz štíćenikovih prihoda i imovine
- b. redom iz štíćenikovih prihoda, sredstava socijalne skrbi, sredstava dobivenih od osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati štíćenika, štíćenikove imovine, i drugih izvora
- c. iznimno iz štíćenikove imovine koja služi za zadovoljavanje osobnih životnih potreba štíćenika i osoba koje je on dužan uzdržavati i to prije sredstava socijalne skrbi ako to zahtjeva dobrobit štíćenika
- d. redom iz štíćenikovih prihoda, sredstava dobivenih od osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati štíćenika, sredstava socijalne skrbi, štíćenikove imovine, i drugih izvora

Pitanje 36

Neovisno o dijelu u kojem je lišen poslovne sposobnosti štíćenik može:

- a. priznati očinstvo
- b. donijeti odluku o sterilizaciji
- c. dati pristanak na razvod braka
- d. dati pristanak na posvojenje djeteta, sukladno odredbama ObZ-a, osim u slučajevima kada sud donosi odluku koja zamjenjuje pristanak roditelja
- e. donijeti odluku o sudjelovanju u biomedicinskim istraživanjima

Pitanje 37

U postupku imenovanja skrbnika centar za socijalnu skrb je dužan:

- a. je uvijek dužan poštovati želje roditelja u anticipiranoj naredbi o izboru osobe skrbnika koju je roditelj sastavio u obliku javnobilježničke isprave
 - b. pribaviti mišljenje djeteta koje je sposobno shvatiti značenje skrbništva o osobi skrbnika c.
- uzeti u obzir želje djeteta o osobi skrbnika i kada su one u suprotnosti sa njegovom dobrobiti

Pitanje 38

Rješenje o imenovanju skrbnika se dostavlja:

- a. osobi koja se imenuje skrbnikom
- b. nadležnom matičaru

c. djetetu koje je navršilo 12 godina ako je sposobno shvatiti značenje odluke i ako je to u skladu s njegovom dobrobiti

d. baki koju je roditelj odredio u anticipiranoj naredbi kao osobu za koju bi htio da se imenuje skrbnikom djeteta u slučaju njegove smrti, ako je baka različita od osobe koja je imenovana skrbnikom

e. roditeljima djeteta

Pitanje 39

Označi tvrdnje koje su točne:

a. Ako potencijalni davatelj uzdržavanja nije spreman plaćati uzdržavanje, ono se može ostvariti u sudskom postupku.

b. Zakonom se može propisati da uzdržavanje traje i nakon prestanka pojedinog oblika obiteljskopравnih odnosa.

c. Sredstva za uzdržavanje se u pravilu daju dobrovoljno pa tada pravo na uzdržavanje nije potrebno ostvarivati prisilno.

d. Ostvarivanje uzdržavanja po propisima obiteljskog prava utječe na prava iz sustava socijalne skrbi (npr. zajamčenu minimalnu naknadu, naknadu za troškove stanovanja, jednokratnu naknadu).

e. Član obitelji koji ne može sam ostvarivati prihode dostatne za uzdržavanje može tražiti uzdržavanje od članova obitelji koji mu ga mogu pružiti.

f. Uzdržavanje se temelji na načelu uzajamnog pomaganja svih članova obitelji.

Pitanje 40

Uzdržavanje:

a. je pravo koje pojedinim subjektima pripada po zakonu u odnosu na zakonom određene članove obitelji

b. razlikuje se po pravnoj naravi od ustanove uzdržavanja građanskog prava poput ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

c. kao obveza može nastati na temelju legata

d. je ustanova obiteljskog prava koja je osobne i imovinske naravi

e. dužnost je i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova te krvnih i tazbinskih srodnika u ravnoj lozi

Pitanje 41

Uzdržavanje se temelji na načelu:

- a. pravednosti
- b. obiteljske solidarnosti
- c. razmjernosti
- d. zabrane diskriminacije
- e. osobite zaštite prava djeteta da ostvari uzdržavanje

Pitanje 42

Uzdržavanje je strogo osobna obveza jer:

- a. se ne može voljom primatelja i/ili voljom davatelja uzdržavanja prenijeti na drugu osobu niti za života ni za slučaj smrti
- b. nasljednici primatelja uzdržavanja neće moći nakon njegove smrti tražiti uzdržavanje već samo isplatu dospjelih i do trenutka smrti primatelja uzdržavanja neisplaćenih iznosa
- c. nakon smrti davatelja uzdržavanja njegovi nasljednici nisu dužni nastaviti uzdržavati primatelja uzdržavanja umjesto ostavitelja
- d. pravo na uzdržavanje predviđeno zakonom ne može zastarjeti

Pitanje 43

Roditelji su uvijek dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete:

- a. i kad ono završi osnovno (obvezno) školovanje i ne nastavlja školovanje
- b. koje je sklopilo brak ili zasnovalo izvanbračnu zajednicu, no ta njihova dužnost je supsidijarna
- c. osim kada se dijete bavi poslom koji donosi velike prihode (npr. profesionalno se bavi sportom)
- d. bez obzira jesu li zaposleni i pod uvjetom da su radno sposobni

Pitanje 44

Roditelji su dužni uzdržavati svoje punoljetno dijete koje:

a. je nakon završetka srednje upisalo tečaj kiparstva

b. se školuje te redovno i uredno ispunjava svoje obveze, a najkasnije dok ne navrši 26 godina

c. nakon tri godine po završetku srednje škole ima položenju prvu godinu studija, a da za to nema opravdan razlog (npr. bolest)

d. zbog teške ili tajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad, sve dok ta nesposobnost traje

Pitanje 45

Uzdržavanje roditelja od strane djece:

a. pretpostavlja da ako roditelj ima više djece da se obveza uzdržavanja dijeli prema mogućnostima svakog pojedinog djeteta

b. zasniva se na ustavnoj obvezi djece da se brinu o starim i nemoćnim roditeljima (čl. 64. st. 4. URH)

c. je supsidijarna dužnost maloljetnog djeteta koja se uspostavlja tek ako roditelj ne može ostvariti uzdržavanje od svojeg bračnog ili izvanbračnog druga

d. predstavlja obvezu vraćanja sredstava za uzdržavanje koja su djeca prije primila od

roditelja e. pretpostavlja da je dijete punoljetno te da ima mogućnosti plaćati uzdržavanje

Pitanje 46

Baka i djed imaju dužnost uzdržavati unuka/ku:

a. ako se ta dužnost utvrdi u sudskom postupku

b. ako je dijete maloljetno

c. ako je dijete punoljetno i redovito se školuje na Pravnom fakultetu u

Zagrebu d. samo ako imaju mogućnost za uzdržavanje

e. ako roditelj po kome su oni baka odnosno djed ne uzdržava dijete

Pitanje 47

Punoljetan unuk dužan je uzdržavati baku odnosno djeda ako:

a. su ga oni uzdržavali ili se brinuli o njemu dulje vrijeme

b. su mu primjerice pružali stan na korištenje dok je studirao u Zagrebu

c. oni nisu sposobni za rad, a nemaju dovoljno sredstava za život ili ih ne mogu ostvariti iz svoje imovine

d. oni ne mogu ostvariti uzdržavanje djelomično od strane svoje punoljetne djece

Pitanje 48

Maćeha odnosno očuh imaju obvezu uzdržavanja pastorka:

a. sve dok presuda o razvodu ili poništaju braka ne postane pravomoćna

b. tek ako dijete ne može uspostaviti uzdržavanje od roditelja po kojemu je u tazbinskom srodstvu ili od bake i djeda

c. samo ako pastorak živi zajedno s maćehom odnosno očuhom

d. sve dok je pastorak maloljetan

e. samo ako su maćeha odnosno očuh u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno s pastorkom

Pitanje 49

Punoljetni pastorak dužan je uzdržavati maćehu odnosno očuha:

a. bez obzira je li brak njegova biološkog roditelja i maćehe odnosno očuha prestao

b. samo ako je brak njegova biološkog roditelja i maćehe odnosno očuha prestao smrću biološkog roditelja

c. supsidijarno u odnosu na novog bračnog ili izvanbračnog druga

d. ako su ga maćeha odnosno očuh uzdržavali dulje vrijeme

Pitanje 50

Obveza uzdržavanja između bračnih drugova:

a. postoji za vrijeme trajanja braka i nakon prestanka braka

b. postoji kada primatelj uzdržavanja nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti

c. postoji i kada primatelj uzdržavanja ne može naći zaposlenje koje je odgovarajuće njegovom zvanju

d. za vrijeme trajanja braka postoji neovisno o tome žive li bračni drugovi u bračnoj zajednici ili ne

Pitanje 51

Zahtjev za uzdržavanje:

- a. će sud odbiti ako bi uzdržavanje predstavljalo očitu nepravdu za drugog bračnog druga **b. vezan**
je uz prekluzivni rok pa sud mora odbaciti tužbu koja je podnesena nakon što je rok istekao c.
- bračni drug može istaknuti do zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod braka**
- d. iznimno može istaknuti bivši bračni drug u roku od 6 mjeseci od prestanka braka ako u parnici za razvod braka nije postavljen zahtjev za uzdržavanje, a pretpostavke za uzdržavanje postojale su u trenutku zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod braka i trajale su bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje**

Pitanje 52

Roditelj izvanbračnog djeteta dužan je uzdržavati roditelja zajedničkog

djeteta: a. koji prima dostatnu roditeljnu naknadu i ima dovoljno sredstava za život

b. ako je izvanbračna zajednica trajala najmanje tri godine

c. ako je očinstvo utvrđeno priznanjem ili sudskom odlukom

d. ako taj roditelj skrbi o djetetu i nema dovoljno sredstava za život

Pitanje 53

Sporazum o uzdržavanju mogu sklopiti:

a. unuk s bakom ili djedom

b. bračni drugovi

c. pastorak s maćehom ili očuhom

d. dijete i roditelji koji ne stanuju s djetetom

Pitanje 54

Pravo na uzdržavanje prestaje:

a. istekom roka na koje je uzdržavanje određeno

b. smrću dužnika uzdržavanja

c. smrću vjerovnika uzdržavanja

d. kada sud utvrdi da su prestale postojati pretpostavke na temelju kojih je određeno

uzdržavanje e. kada pastorak ili pastorka postanu punoljetni

Pitanje 55

Zakonski imovinski sustav:

a. temelji se na načelu autonomije bračnih drugova

b. temelji se na načelima obiteljske solidarnosti i ravnopravnosti bračnih drugova

c. uređuje imovinske odnose između bračnih drugova na način za koji se pretpostavlja da odgovara prosječnom bračnom paru

d. bračni drugovi mogu prihvatiti ili mijenjati u većoj ili manjoj mjeri bračnim ugovorom kojim drugačije uređuju pojedine imovinske odnose

Pitanje 56

Bračna stečevina:

a. predstavlja suvlasništvo

b. su dionice i dividende kada se praćenjem niza pravnih poslova može utvrditi da potječu od prihoda ostvarenih radom

c. je imovinska korist od autorskih prava

d. je imovina stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice

Pitanje 57

Predmet bračne stečevine:

a. su kamate od ušteđevine

b. je ušteđevina u novcu

c. su prava iz namjenske stambene štednje

d. je najamnina od stana koji su roditelji darovali jednom bračnom drugu

e. je automobil kojeg je jedan bračni drug naslijedio od djeda

Pitanje 58

Vlastita imovina bračnog duga:

- a. je imovina stečena u razdoblju izvan trajanja bračne zajednice
- b. su prihodi od vlastite imovine do kojih se došlo iznajmljivanjem turističkog objekta u kojem uslugu svojim osobnim radom pruža bračni drug koji nije vlasnik ili suvlasnik
- c. su novčani prihodi iz rada (npr. honorar)
- d. je njegovo autorsko djelo
- e. je naknada zbog invaliditeta

Pitanje 59

Bračni ugovor:

- a. u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih pravnih poslova može sklopiti skrbnik s prethodnim odobrenjem suda
- b. može imati za predmet uređenje imovinskopravnih odnosa na postojećoj imovini c. sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika
- d. u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih pravnih poslova može sklopiti skrbnik s prethodnim odobrenjem centra za socijalnu skrb
- e. može imati za predmet uređenje imovinskopravnih odnosa na budućoj imovini

Pitanje 60

Solidarno odgovaraju oba bračna druga za:

- a. obveze koje su preuzeli zajednički u vezi s bračnom stečevinom
 - b. obveze koje je jedan bračni drug samostalno poduzeo, a koje se odnose na odnose na tekuće potrebe bračne i obiteljske zajednice
 - c. štetu koju trećima počini njihovo maloljetno dijete
 - d. obveze koje je jedan bračni drug imao prije sklapanja braka
- Pitanje 61

Imovinom djeteta:

- a. koja je vrjednija roditelji mogu raspolagati uz prethodno odobrenje suda centra za socijalnu skrb
- b. roditelji ne smiju upravljati ako je darovatelj imovine svojom voljom tako odredio

c. roditelji mogu raspolagati na način da je otuđe ako nemaju sredstava za djetetovo obrazovanje, a sredstva ne mogu osigurati na drugi način

d. roditelji moraju upravljati kao odgovorni roditelj

e. koja je vrjednija roditelji mogu raspolagati uz prethodno odobrenje suda u izvanparničnom postupku

2. KOLOKVIJ

Skrbništvo za punoljetne štíćenike prestaje:

a. kad rješenje o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno

b. kad sud utvrdi da je u interesu štíćenika imenovanje novog skrbnika

c. kad centar za socijalnu skrb utvrdi da su prestali postojati razlozi zbog kojih je osoba bila lišena poslovne sposobnosti

d. kad na temelju mišljenja liječnika vještaka više ne postoje razlozi za skrbništvo

Djetetu će se imenovati posebni skrbnik:

a. ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjeroili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika

b. u postupku izricanja mjere lišenja prava na roditeljsku skrb

c. u postupcima osporavanja majčinstva i očinstva

d. odlukom centra za socijalnu skrb ili suda

Za razvrgnuće bračne stečevine vrijedi sljedeće:

a. civilno razvrgnuće znači da sud može na zahtjev bračnog druga odlučiti da svakom od njih pripadne određena stvar ili skupina stvari, uzimajući u obzir njihove potrebe

b. do razvrgnuća bračne stečevine može doći za vrijeme trajanja braka

c. razdioba po ekvivalentu znači da se djeljive pokretne stvari dijele fizički, a nekretnine

geometrijski d. razvrgnuće bračne stečevine mogu zatražiti isključivo bračni drugovi

e. razvrgnuće je moguće na prijedlog jednog bračnog druga i kad bi to bilo na štetu drugog bračnog druga

Ako je štićenik lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na raspolaganje i upravljanje imovinom:

a. skrbnik može samo uz prethodno odobrenje suda opteretiti štićenikove nekretnine

b. skrbnik može samo uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb otuđiti štićenikove nekretnine

c. štićenik poduzima poslove redovitog upravljanja imovinom uz podršku

skrbnika d. skrbnik samostalno raspolaže štićenikovim imovinskim pravima

e. pravnim poslovima koji prelaze redovito poslovanje imovinom skrbnik u pravilu ne može opteretiti ili otuđiti više od dvije trećine ukupne vrijednosti štićenikove imovine

Za postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje vrijedi sljedeće:

a. pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti centra za socijalnu skrb

b. stranke u postupku su dijete te obveznik uzdržavanja

c. može se pokrenuti u prekluzivnom roku od 6 mjeseci od prestanka obiteljske

zajednice d. provodi ga centar za socijalnu skrb nadležan za dijete

e. provodi ga sud nadležan za dijete

Za lišenje poslovne sposobnosti vrijedi sljedeće:

a. osoba se može potpuno lišiti poslovne sposobnosti

b. punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se

c. postupak za lišenje ovlaštena je pokrenuti svaka osoba koja ima saznanja o potrebi zaštite osobe institutom skrbništva

d. rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi sud u izvanparničnom postupku

e. punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa

Bračna stečevina je:

- a. suvlasništvo bračnih drugova, a idealni dio svakog od njih ovisi o njihovu doprinosu
- b. suvlasništvo, a idealni dio svakog od bračnih drugova je pola-pola i to je neoboriva zakonska predmnjeva
- c. sva imovina bračnih drugova stečena za vrijeme trajanja braka
- d. zajednička imovina bračnih drugova u kojoj njihovi udjeli nisu određeni, već su odredivi i to prema doprinosu u stjecanju
- e. suvlasništvo u jednakim dijelovima, samo ako su bračni drugovi tako ugovorili

Solidarno odgovaraju oba bračna druga:

- a. za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice
 - b. samo ako su tako ugovorili jer u pravilu za sve obveze odgovara samostalno bračni drug koji ih je preuzeo
 - c. za štetu koju trećima počinu njihovo dijete
 - d. za sve obveze koje su preuzeli za vrijeme trajanja braka
 - e. za obveze koje je jedan bračni drug imao prije sklapanja braka
- Bračni, odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti dijete prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja podnosi:

- a. zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje
- b. zahtjev za sudjelovanjem u postupku stručne pripreme za posvojenje
- c. potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za posvojenje ne stariju od šest mjeseci
- d. prijedlog za upis u registar potencijalnih posvojitelja
- e. prijavu namjere posvojenja

Ako bi uzdržavanje bračnog druga predstavljalo očitu nepravdu za bračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno koji plaća uzdržavanje:

- a. sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja
- b. sud će odbaciti zahtjev za uzdržavanje
- c. sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje
- d. sud će odrediti jednokratnu isplatu iznosa za uzdržavanje uzimajući u obzir okolnosti slučaja

e. takva okolnost neće utjecati na odluku suda o tužbenom zahtjevu

Ako je brak maćehe/očuha s roditeljem djeteta prestao smrću:

a. obveza uzdržavanja pastorka traje sve dok je pastorak maloljetan neovisno o tome jesu li u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno

b. maćeha/očuh su uvijek dužni uzdržavati pastorka i nakon njegove punoljetnosti uz iste pretpostavke kao i roditelj

c. dužni su ga uzdržavati ako su u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno

d. dužni su ga uzdržavati samo ako će nakon smrti roditelja nastaviti živjeti zajedno

e. nisu ga dužni uzdržavati

U postupku posvojenja:

a. dijete mlađe od dvanaest godina ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju

b. dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika centra za socijalnu

skrb c. skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta

d. roditelj može dati pristanak da njegovo dijete posvoji njemu poznati posvojitelj samo ako dijete posvaja bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta

e. za zasnivanje posvojenja potreban je pristanak djeteta ako je dijete navršilo dvanaest godina života

Potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanjem:

a. ne mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma

b. mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju

c. mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice zakonskog minimuma

d. u pravilu se ne mogu utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, osim ako roditelj ima novčane obveze koje traju dulje vrijeme i ako su nužne za zadovoljenje osnovnih životnih potreba

e. mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece

Uzdržavanje je:

- a. obveza isključivo imovinske naravi
- b. strogo osobna obveza
- c. subjektivno pravo kojeg se ovlaštenik može odreći
- d. obveza koja postoji samo između krvnih srodnika
- e. privilegirano kod ovrhe u odnosu prema ostalim tražbinama

Pristanak roditelja za posvojenje nije obavezan ako je roditelj:

- a. umro, nestao ili nepoznat
- b. maloljetan
- c. lišen prava na roditeljsku skrb
- d. privremeno povjerio skrb o djetetu drugoj osobi
- e. zanemarivao odgoj djeteta ili nije u mogućnosti valjano odgajati dijete

Skrbnik ne može biti:

- a. osoba s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
- b. osoba lišena prava na roditeljsku skrb
- c. osoba koja je zakonski obveznik uzdržavanja štićenika
- d. krvni srodnik štićenika u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja
- e. službenik u centru za socijalnu skrb koji obavlja pravne poslove skrbništva

Vlastita imovina bračnog druga je:

- a. imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice
- b. imovina stečena za trajanja braka, nakon prestanka bračne zajednice
- c. imovinska korist od autorskog prava
- d. imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
- e. imovina kojom jedan bračni drug upravlja uz suglasnost drugog bračnog druga

Posvojitelji mogu biti:

- a. iznimno i strani državljani ako je to u najboljem interesu djeteta
- b. krvni srodnici u pobočnoj lozi trećeg stupnja
- c. osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti ako su u stanju shvatiti značenje posvojenja
- d. izvanbračni drugovi zajednički
- e. iznimno, osoba starija od 35 godina, a dobna razlika između posvojitelja i posvojenika ne smije biti veća od 45 godina

Ako maloljetno dijete ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja, dužnost uzdržavanja može postojati za:

- a. srodnika trećeg stupnja pobočne loze
- b. punoljetnog brata/sestru
- c. osobu koja je dulje vrijeme živjela u obitelji s djetetom, kroz to se vrijeme brinula o djetetu i s njim ima razvijen emocionalni odnos
- d. tazbinske srodnike - maćehu ili očuha
- e. baku/djeda

Skrbniku djeteta je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb za

odluku: a. o izboru ili promjeni škole

b. o poduzimanju važnijih mjera u pogledu zdravlja djeteta

c. koja se tiče redovitog upravljanja imovinom djeteta

d. o zapošljavanju djeteta

1. Uzdržavanje je:

- a) strogo osobna obveza +
- b) obveza isključivo imovinske naravi
- c) privilegirano kod ovrhe u odnosu prema ostalim tražbinama
- + d) subjektivno pravo kojeg se ovlaštenik može odreći
- e) obveza koja postoji samo između krvnih srodnika

2. Skrbnik ne može biti:

- a) osoba koja je lišena poslovne sposobnosti +
- b) izvanbračni drug štićenika
- c) osoba s čijem je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju +

- d) osoba koja je zakonski obveznik uzdržavanja štićenika
- e) krvni srodnik štićenika u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja

3. Skrbniku djeteta je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb za odluku:
 - a) o zapošljavanju djeteta +
 - b) koja se tiče redovitog upravljanja imovinom djeteta
 - c) o poduzimanju važnijih mjera u pogledu zdravlja djeteta +
 - d) o promjeni škole koju pohađa dijete +
4. Razvrgnuće bračne stečevine moguće je:
 - a) na prijedlog jednog bračnog druga i kad bi to bilo na štetu drugog bračnog druga
 - b) na temelju sporazuma bračnih drugova +
 - c) i za vrijeme trajanja braka i poslije prestanka braka +
 - d) u sudskom postupku +
5. Punoljetno dijete:
 - a) je dužno uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine +
 - b) koje zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad roditelji su dužni uzdržavati najdulje do dvadeset šeste godine života djeteta c) koje se školuje redovito i uredno ispunjava svoje obveze dužni su uzdržavati roditelji, a supsidijarna obveza uzdržavanja postoji i za baku i djeda te maćehu/očuha
 - d) se može osloboditi obveze uzdržavanja roditelja koji ga iz neopravdanih razloga nije uzdržavao u vrijeme kad je to bila njegova zakonska obveza +
6. Obveza je maćehu/očuha uzdržavati pastorka:
 - a) i nakon razvoda braka s roditeljem djeteta, ako su dulje vrijeme živjeli s djetetom
 - b) ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja ili od bake i djeda te je stoga po naravi supsidijarna +
 - c) sve dok je pastorak maloljetan +
 - d) i nakon njegove punoljetnosti, ako se školuje te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta
7. Pod skrbništvom će se staviti dijete:
 - a) čijim je roditeljima izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom b) čiji su roditelji dali pristanak za posvojenje djeteta +
 - c) čiji su roditelji lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi +
 - d) čiji su roditelji najmanje mjesec dana nepoznatog boravišta +
8. Ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja, dužnost uzdržavanja može postojati za:

- a) osobu koja je dulje vrijeme živjela u obitelji s djetetom, kroz to se vrijeme brinula o djetetu i s njim ima razvijen emocionalni odnos
- b) punoljetnog brata/sestru
- c) srodnika trećeg stupnja pobočne loze
- d) **baku/djeda +**

9. Za anticipiranu naredbu roditelja o izboru skrbnika djetetu vrijedi sljedeće:

- a) **mora biti sastavljena u obliku javnobilježničke isprave +**
- b) mora ju odobriti sud u izvanparničnom postupku
- c) sud će uvijek imenovati skrbnikom osobu koju je roditelj odredio u anticipiranoj naredbi
- d) može iznimno biti dana usmeno na zapisnik pred centrom za socijalnu skrb

10. Bračni drugovi:

- a) **imaju jednake udjele u bračnoj stečevini, ako nisu drugačije ugovorili +**
- b) bračnim ugovorom ne mogu odrediti različite udjele u bračnoj stečevini
- c) **imaju jednake udjele u bračnoj stečevini i to je neoboriva zakonska presumpcija +**
- d) imaju udjele u bračnoj stečevini koji nisu određeni, nego ih određuje sud na njihov zahtjev prema doprinosu svakog od njih

11. Za pritužbu na rad skrbnika vrijedi sljedeće:

- a) **podnosi se centru za socijalnu skrb +**
- b) **mogu podnijeti zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove +**
- c) **može podnijeti štićenik +**
- d) podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi

12. Bračni ugovor:

- a) **mogu sklopiti nevjesta i ženik prije sklapanja braka +**
- b) **sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika +**
- c) može sklopiti bračni drug lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih pravnih poslova uz odobrenje skrbnika
- d) **može sklopiti maloljetni bračni drug samostalno +**

13. Za upravljanje i raspolaganje bračnom stečevinom vrijedi sljedeće: a) za izvanredne poslove na nekretninama ili pokretninama koje se upisuju u javne upisnike potrebno je odobrenje suda u izvanparničnom postupku b) **za poslove redovite uprave predmnijeva se da je drugi bračni drug dao svoju suglasnost, ako se ne dokaže suprotno +**

- c) za poslove redovite uprave i za izvanredne poslove uvijek se traži pisana suglasnost drugog bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika
- d) **za izvanredne poslove na nekretninama ili pokretninama koje se upisuju u javne upisnike potrebno je zajedničko poduzimanje posla ili pisana suglasnost drugoga bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika +**

14. Prava za koja je ObZ izrijeком predvidio da ulaze u bračnu stečevinu

- su: a) **dobitak od igara na sreću +**
b) prava iz osiguranja imovine bračnih drugova
c) prava stečena temeljem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju d) **imovinska korist od autorskog i autorskom pravu srodnih prava +**

15. Solidarno odgovaraju oba bračna druga:

- a) **za štetu koju trećima počini njihovo dijete +**
b) **za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice +**
c) za poduzete izvanredne poslove iz vlastite imovine
d) **za štetu koju posredno ili neposredno zajedno uzrokuju +**

16. Za uzdržavanje vrijedi slijedeće:

- a) **uzdržavanje djece ima prednost pred uzdržavanje bračnog ili izvanbračnog druga i roditelja +**
b) **ako roditelj ima više djece i treba ga uzdržavati obveza se između djece dijeli prema njihovim mogućnostima +**
c) **uzdržavanje za dijete uvijek se određuje u novčanom iznosu +**
d) **bračni i izvanbračni drugovi najprije ostvaruju uzdržavanje međusobno, a potom od srodnika +**
e) dijete koje ima prihoda nije dužno prinositi za svoje uzdržavanje

17. Postupak radi vraćanja poslovne sposobnosti može pokrenuti:

- a) **unuk/unuka osobe prema kojoj se provodi postupak +**
b) **krvni srodnik pobočne loze do zaključno četvrtog stupnja**
c) **bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak +**
d) **skrbnik uz odobrenje centra za socijalnu skrb +**
e) liječnik specijalist odgovarajuće grane medicine

18. Bračni ugovor:

- a) **može se odnositi na postojeću ili buduću imovinu, a sloboda ugovaranja je gotovo neograničena +**
b) **mogu sklopiti nevjesta i ženik prije sklapanja braka te će takav ugovor imati odgodni učinak**
c) **mora biti sklopljen u pismenom obliku, a potpisi moraju biti ovjereni +**
d) **može sadržavati odredbe o načinu razvrgnuća bračne stečevine +**
e) mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta

19. Bračni drug može podnijeti zahtjev za uzdržavanje:

- a) samo u parnici za razvod ili poništaj braka
b) **u parnici za razvod, do zaključenja glavne rasprave +**
c) u roku od godine dana od prestanka braka
d) u prekluzivnom roku od šest mjeseci od prestanka braka uz uvjet da o tome postoji nagodba pred centrom za socijalnu skrb
e) u roku od šest mjeseci od prestanka bračne zajednice ako pretpostavke za uzdržavanje traju bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje

20. Prema ObZ-u poseban skrbnik imenuje se djetetu:

- a) kad postoji sukob interesa između djeteta i njegovih zakonskih zastupnika pri sklapanju pojedinih pravnih poslova +
- b) čiji su roditelji lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi
- c) u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnog suda +
- d) u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje +

1. Do zasnivanja posvojenja dolazi u trenutku:

- a) kad pristanak na posvojenje daju roditelji odnosno skrbnik djeteta b) kada sud rješenje o posvojenju upiše u odgovarajući očevidnik
- c) kada sud donese rješenje o nadomještanju pristanka na posvojenje d) kad centar odluči o najprikladnijem potencijalnom posvojitelju

e) kad rješenje CZSS o posvojenju postane pravomoćno +

3. Radi zaštite imovinskih prava djeteta može se izreći mjera:

- a) stavljanja roditelja u položaj skrbnika za djetetovu imovinu
- b) stručne pomoći i potpore u upravljanju imovinom djeteta
- c) osiguranja na imovini djeteta
- d) osiguranja na imovini roditelja +
- e) lišena prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima +

7. Za zastupanje djeteta prigodom sklapanja ugovora između djeteta i FO ili PO kojima je predmet raspolaganje budućim imovinskim pravima djeteta u vezi s njegovim sportskim, umjetničkim ili sličnim aktivnostima vrijedi sljedeće:

- a) roditelju koji zastupa dijete potrebna je pisana suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje CZSS
- b) valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje RS dobije odobrenje CZSS
- c) valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje RS dobije odobrenje suda u izvanparničnom postupku +
- d) dijete će uvijek radi zaštite njegovih imovinskih interesa zastupati posebni skrbnik kojeg imenuje CZSS
- e) valjano je ako roditelj koji zastupa dijete dobije odobrenje suda u parničnom postupku, a suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb se presumira

8. Kada roditelj da pristanak za posvojenje djeteta:

- a) pristanak može opozvati u zakonom propisanom roku +
- b) danom davanja pristanka prestaje biti stranka u postupku
- c) isti više ne može opozvati
- d) prestaje njegova roditeljska skrb nad djetetom
- e) gubi pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi +

12. Pristanak za posvojenje može opozvati:

- a) dijete, sve do pravomoćnosti rješenja o posvojenju +
- b) roditelj koji je lišen poslovne sposobnosti, sve do pravomoćnosti rješenja o

posvojenju c) **roditelj, u roku od 30 dana od potpisivanja zapisnika o pristanku za posvojenje + d) izvanbračni drug osobe koja posvaja dijete**
e) djetetov skrbnik, u roku od 30 dana od potpisivanja zapisnika o pristanku za posvojenje

Za zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrjednijom imovinom vrijedi sljedeće:

- a. **valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb dobije odobrenje suda u izvanparničnom postupku**
- b. valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb dobije odobrenje centra za socijalnu skrb
- c. valjano je ako roditelj koji zastupa dijete dobije odobrenje suda u parničnom postupku, a suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb se presumira d. dijete će uvijek radi zaštite njegovih imovinskih interesa zastupati posebni skrbnik kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
- e. roditelju koji zastupa dijete potrebna je pisana suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb

3. Rješenje o imenovanju skrbnika djetetu:

- a. donosi sud u izvanparničnom postupku
- b. **dostavlja se nadležnom matičaru**
- c. **donosi se ako su ispunjene zakonske pretpostavke, a jedna od njih je da su roditelji dali pristanak za posvojenje djeteta**
- d. **dostavlja se djetetu koje je navršilo četrnaest godina**
- e. **donosi centar za socijalnu skrb**

4. Potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanjem:

- a. ne mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma
- b. **mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice zakonskog minimuma**
- c. **mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece**
- d. **mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju**

7. U postupku posvojenja:

- a. dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika centra za socijalnu skrb
- b. **dijete mlađe od dvanaest godina ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju c. centar za socijalnu skrb će dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno**
- d. **za zasnivanje posvojenja potreban je pristanak djeteta ako je dijete navršilo dvanaest godina života**
- e. **skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta**

13. Skrbnik ne može biti:

- a. **osoba koje je lišena poslovne sposobnosti**
- b. osoba koja je zakonski obveznik uzdržavanja štićenika
- c. krvni srodnik štićenika u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja

d. izvanbračni drug štićenika

e. osoba s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

14. Bračna stečevina je:

a. zajednička imovina bračnih drugova u kojoj njihovi udjeli nisu određeni b.

suvlasništvo bračnih drugova, uz jednake idealne dijelove i to je neoboriva zakonska predmnjeva

c. suvlasništvo bračnih drugova, a idealni dio svakog od njih ovisi o njihovu doprinosu

d. imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine

e. suvlasništvo u jednakim dijelovima, samo ako su bračni drugovi tako ugovorili

15. Pristanak roditelja za posvojenje nije obavezan ako je roditelj:

a. lišen prava na roditeljsku skrb

b. maloljetan

c. umro, nestao ili nepoznat

d. zanemarivao odgoj djeteta ili nije u mogućnosti valjano odgajati

dijete e. privremeno povjerio skrb o djetetu drugoj osobi

17. Za postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje vrijedi

sljedeće: a. provodi ga centar za socijalnu skrb nadležan za dijete

b. uređuje se Zakonom o privremenom uzdržavanju

c. stranke u postupku su dijete te obveznik uzdržavanja

d. pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti centra za socijalnu skrb e. provodi ga sud nadležan za dijete

20. Bračni ugovor:

a. uvijek mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta

b. mora biti sklopljen u pisanom obliku

c. mogu sklopiti nevjesta i ženik prije sklapanja braka

d. može sklopiti maloljetni bračni drug samostalno

e. u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih poslova može sklopiti njegov skrbnik s prethodnim odobrenjem suda

Skrbništvo za punoljetne štićenike prestaje:

a. kad na temelju mišljenja liječnika vještaka više ne postoje razlozi za skrbništvo b. kad rješenje suda o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno c. kad sud utvrdi

da je u interesu štićenika imenovanje novog skrbnika d. kad centar za socijalnu skrb utvrdi da su prestali postojati razlozi zbog kojih je osoba bila lišena poslovne sposobnosti

e. pravomoćnošću odluke centra za socijalnu skrb o vraćanju poslovne sposobnosti

3. Ako bi uzdržavanje izvanbračnog druga predstavljalo očitu nepravdu za izvanbračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno koji plaća uzdržavanje:

a. sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja

- b. sud će odbaciti zahtjev za uzdržavanje
- c. sud će odbiti zahtjev za uzdržavanje samo ako tužitelj može u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za život
- d. **sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje**
- e. takva okolnost neće utjecati na odluku suda o tužbenom zahtjevu

4. Vlastita imovina bračnog druga je:

- a. **imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice**
- b. imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
- c. **imovina stečena za trajanja braka, nakon prestanka bračne zajednice**
- d. dobitak od igara na sreću
- e. imovinska korist od autorskog prava

7. Bračni, odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti dijete prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja podnosi:

- a. potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za posvojenje ne stariju od šest mjeseci
- b. **prijavu namjere posvojenja**
- c. **zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje**
- d. prijedlog za upis u registar potencijalnih posvojitelja
- e. zahtjev za sudjelovanjem u postupku stručne pripreme za posvojenje

8. Djetetu će se imenovati posebni skrbnik:

- a. **u postupcima osporavanja majčinstva i očinstva**
- b. **u postupku izricanja mjere oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu**
- c. u postupku razvoda braka roditelja pokrenutog tužbom ili sporazumnim prijedlogom
- d. **odlukom centra za socijalnu skrb ili suda**
- e. ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerali osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika

9. Za neposredno skrbništvo vrijedi sljedeće:

- a. poslove skrbnika obavlja osoba koju imenuje sud ili javnopravno tijelo pred kojim se vodi određeni postupak
- b. poslove skrbnika obavlja zaposlenik Centra za posebno skrbništvo
- c. poslove skrbnika obavlja osoba određena u anticipiranoj naredbi
- d. **za imenovanje skrbnika nije potreban njegov pristanak**
- e. **poslove skrbnika obavlja stručni radnik zaposlen u centru za socijalnu skrb**

11. Ako je brak maćehe/očuha s roditeljem djeteta prestao smrću:

- a. **dužni su ga uzdržavati ako su u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno**
- b. dužni su ga uzdržavati ako su dulje vrijeme živjeli s djetetom, kroz to vrijeme brinuli o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos
- c. nisu ga ni u kojem slučaju dužni uzdržavati
- d. dužni su ga uzdržavati samo ako će nakon smrti roditelja nastaviti živjeti zajedno
- e. maćeha/očuh su uvijek dužni uzdržavati pastorku i nakon njegove punoljetnosti uz iste pretpostavke kao i roditelj

17. Bračni drug može podnijeti zahtjev za uzdržavanje:

- a. samo u parnici za razvod ili poništaj braka

- b. u roku od šest mjeseci od prestanka bračne zajednice ako pretpostavke za uzdržavanje traju bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje c. **u parnici za razvod, do zaključenja glavne rasprave**
- d. u prekluzivnom roku od šest mjeseci od prestanka braka uz uvjet da o tome postoji nagodba pred centrom za socijalnu skrb
- e. u roku od godine dana od prestanka braka

18. Posvojitelji mogu biti:

- a. **bračni i izvanbračni drugovi zajednički**
- b. iznimno i strani državljani ako je to u najboljem interesu djeteta**
- c. osobe starije od 45 godina**
- d. krvni srodnici u pobočnoj lozi drugog stupnja
- e. osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti

19. Zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrjednijom imovinom valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb dobije:

- a. suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb b. odobrenje suda u parničnom postupku
- c. odobrenje Centra za posebno skrbništvo
- d. odobrenje centra za socijalnu skrb
- e. odobrenje suda u izvanparničnom postupku**

20. Postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti:

- a. svaka osoba koja ima saznanja o potrebi pružanja zaštite osobi prema kojoj se provodi postupak
- b. bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak**
- c. brat/sestra osobe prema kojoj se provodi postupak**
- d. sud po službenoj dužnosti**

Kada roditelj da pristanak za posvojenje djeteta:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. pristanak može opozvati u zakonom propisanom roku**
- b. gubi pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi**
- c. isti više ne može opozvati
- d. danom davanja pristanka prestaje biti stranka u postupku
- e. centar za socijalnu skrb će staviti dijete pod skrbništvo**

7. O sterilizaciji štićenika može odlučiti:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti**
- b. rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog skrbnika štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti**
- c. štićenik u vrijeme dok je bio poslovno sposoban u obliku javnobilježničke isprave - anticipirane naredbe**
- d. skrbnik uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb
- e. rješenjem centar za socijalnu skrb na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

8. Dijete koje je navršilo petnaest godina života i koje zarađuje može samostalno sklapati pravne poslove i preuzimati obveze:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. neovisno o visini iznosa koji zarađuje
- b. **samo u visini iznosa koji zarađuje**
- c. uz suglasnost posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
- d. uvijek uz suglasnost roditelja ili skrbnika
- e. isključivo uz prethodno odobrenje suda

13. Obveza uzdržavanja između bračnih drugova postoji:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. ako je brak trajao najmanje tri godine ili kraće ako je u njemu rođeno zajedničko dijete
- b. **za vrijeme trajanja braka**
- c. **nakon prestanka braka, s time da je isticanje zahtjeva vezano prekluzivnim rokom**
- d. samo za vrijeme dok su njihova zajednička djeca maloljetna

14. Ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja, dužnost uzdržavanja može postojati za:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. srodnika trećeg stupnja pobočne loze
- b. **maćehu/očuha**
- c. **baku/djeda**
- d. punoljetnog brata/sestru
- e. osobu koja je dulje vrijeme živjela u obitelji s djetetom, kroz to se vrijeme brinula o djetetu i s njim ima razvijen emocionalni odnos

15. Uzdržavanje je:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. obveza isključivo imovinske naravi
- b. **privilegirano kod ovrhe u odnosu prema ostalim tražbinama**
- c. subjektivno pravo kojeg se ovlaštenik može odreći
- d. obveza koja postoji samo između krvnih srodnika
- e. **strogo osobna obveza**

16. Posvojenje je zasnovano:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. kada centar za socijalnu skrb rješenje o posvojenju upiše u odgovarajući registar
- b. kada sud donese rješenje o nadomještanju pristanka na posvojenje
- c. **kad rješenje o posvojenju postane pravomoćno**
- d. kad centar odluči o najprikladnijem potencijalnom posvojitelju
- e. kad pristanak na posvojenje daju roditelji odnosno skrbnik djeteta

17. Solidarno odgovaraju oba bračna druga:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. **za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice**
- b. za poduzete izvanredne poslove iz vlastite imovine

c. za štetu koju posredno ili neposredno zajedno uzrokuju

d. za štetu koju trećima počini njihovo dijete

19. Ako je štićenik lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na raspolaganje i upravljanje imovinom:

Odaberite jedan ili više odgovora:

a. skrbnik samostalno raspolaže štićenikovim imovinskim pravima

b. skrbnik samostalno obavlja poslove izvanrednog upravljanja štićenikovom

imovinom c. štićenik poduzima poslove redovitog upravljanja imovinom uz podršku

skrbnika d. za otuđenje iz štićenikove imovine pokretnine veće vrijednosti skrbniku je potrebno odobrenje suda

e. skrbnik može samo uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb otuđiti štićenikove nekretnine

20. Bitna su obilježja bračne stečevine:

Odaberite jedan ili više odgovora:

a. stečena je na bilo kojem pravnom temelju različitom od rada

b. stečena je za vrijeme trajanja bračne zajednice

c. predstavlja suvlasništvo bračnih drugova

d. stečena je nakon prestanka braka

e. stečena je radom ili potječe iz imovine stečene radom

Posvojitelji mogu biti:

a.

osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici

b.

iznimno i strani državljani ako je to u najboljem interesu djeteta, a posvojenje se u tome slučaju može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi

c.

osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti ako su u stanju shvatiti značenje posvojenja

d.

krvni srodnici u pobočnoj lozi trećeg stupnja

e.

iznimno, osoba starija od 35 godina, a dobna razlika između posvojitelja i posvojenika ne smije biti veća od 45 godina

Za postupak zasnivanja posvojenja vrijedi sljedeće:

a.

stranka u postupku je i roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nadomješten odlukom suda

b.

centar za socijalnu skrb će saslušati po potrebi bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje

c.

mjesna nadležnost određuje se prema mjestu prebivališta ili boravišta osoba koje žele posvojiti dijete

d.

centar za socijalnu skrb će omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom i to u pravilu nakon što su roditelji, odnosno

skrbnik dali pristanak za posvojenje

e.

centar za socijalnu skrb će dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno

Djetetu će se imenovati posebni skrbnik:

a.

kad postoji sukob interesa između njega i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova b.

odlukom centra za socijalnu skrb ili suda

c.

u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje d.

ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika e.

kada je roditeljima izrečena mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem roditeljske skrbi

Pitanje 16

Predmet bračnog ugovora može biti:

a.

uprava ili raspolaganje imovinom

b.

razvrgnuće bračne stečevine

c.

trajno odricanje od prava na razvrgnuće bračne stečevine

d.

određivanje različitih udjela u bračnoj stečevini

Razvrgnuće bračne stečevine moguće je:

a.

u sudskom postupku

b.

i za vrijeme trajanja braka i poslije prestanka braka

c.

u svako doba, osim ako su se bračni drugovi trajno odrekli prava na razvrgnuće bračne stečevine

d.

na temelju sporazuma bračnih drugova

e.

na prijedlog jednog bračnog druga i kad bi to bilo na štetu drugog bračnog druga

Kada roditelj da pristanak za posvojenje djeteta:

a.

isti više ne može opozvati

b.

danom davanja pristanka prestaje biti stranka u postupku

c.

prestaje njegova roditeljska skrb nad djetetom

d.

gubi pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi

e.

pristanak može opozvati u zakonom propisanom roku

Ovlasti centra za socijalnu skrb su:

a.

u roku od trideset dana od pravomoćnosti rješenja kojim se osoba lišava poslovne sposobnosti, donijeti rješenje o stavljanju te osobe pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika

b.

pratiti rad skrbnika i pružati mu potrebnu pomoć

c.

donijeti rješenje o lišenju poslovne sposobnosti ako utvrdi da punoljetna osoba nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa

d.

imenovati posebnog skrbnika osobi za koju je pokrenut postupak radi lišenja poslovne sposobnosti, osim ako je ta osoba ovlastila punomoćnika

e.

predložiti pokretanje postupka radi lišenja poslovne sposobnosti

Punoljetno dijete:

a.

je dužno uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine

b.

koje se školuje te redovito i uredno ispunjava svoje obveze dužni su uzdržavati roditelji, a supsidijarna obveza uzdržavanja postoji i za baku i djeda te maćehu/očuha

c.

se može osloboditi obveze uzdržavanja roditelja koji ga iz neopravdanih razloga nije uzdržavao u vrijeme kad je to bila njegova zakonska obveza

d.

koje zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad roditelji su dužni uzdržavati najdulje do dvadeset šeste godine života djeteta

Za pritužbu na rad skrbnika vrijedi sljedeće:

a.

moгу podnijeti udruge koje se bave zaštitom i promicanjem prava osoba s invaliditetom

b.

podnosi se centru za socijalnu skrb

c.

podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi

d.

može podnijeti štićenik

e.

moгу podnijeti zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove

Radi zaštite imovinskih prava djeteta može se izreći:

- a. mjera stavljanja roditelja u položaj skrbnika za djetetovu imovinu
- b. mjera stručne pomoći i potpore u upravljanju imovinom djeteta
- c. mjera nadzora nad upravljanjem imovinom od strane posebnog skrbnika
- d. mjera osiguranja na imovini djeteta
- e. **mjera lišavanja prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima**

Uzdržavanje je:

- a. **privilegirano kod ovrhe u odnosu prema ostalim tražbinama**
- b. obveza isključivo imovinske naravi
- c. obveza koja postoji samo između krvnih srodnika
- d. subjektivno pravo kojeg se ovlaštenik može odreći
- e. **strogo osobna obveza**

Bračni ugovor:

- a. **mora biti sklopljen u pisanom obliku. a potpisi moraju biti ovjereni**
- b. **moгу sklopiti nevјesta i ženik prije sklapanja braka te će takav ugovor imati odgodni učinak**
- c. **učinak**
- d. **zbog pravne sigurnosti uvijek mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta**
u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih pravnih poslova može sklopiti njegov skrbnik s prethodnim odobrenjem centra za socijalnu skrb, a za njegovu valjanost u tom je slučaju propisan oblik javnobilježničkog akta
- e. **može sklopiti maloljetni bračni drug samostalno**

Za poslove redovite uprave bračnom stečevinom:

- a.

potrebno je zajedničko poduzimanje posla

b.

potrebna je pisana suglasnost drugog bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog

bilježnika c.

ako ne postoji sporazum bračnih drugova o njegovu poduzimanju, jedini izlaz za bračnog druga koji ga želi poduzeti jest da traži razvrgnuće suvlasničke zajednice, odnosno bračne stečevine d.

smatra se da je drugi bračni drug dao svoju suglasnost ako se ne dokaže

suprotno e.

potrebno je odobrenje suda u izvanparničnom postupku

17. U postupku posvojenja:

a. Skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje

b. Zazasnivanje potrebno je pristanak djeteta koje je navršilo 14

c. CZSS će dati mogućnost roditelju koje je LRS da izrazi mišljenje

d. Dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika

CZSS e. Dijete mlađe od 12 godina ima pravo iznijeti svoje mišljenje

Dijete može posvojiti:

a. Osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici uz prethodno odobrenje ministarstva

b. Krvni srodnik trećeg stupnja pobočnog reda

c. Osoba koja je od posvojenika starija najmanje 18

d. Osoba LPS

e. Jedan izvanbračni drug uz pristanak drugog

Ako je štitičnik LPS u dijelu koji se odnosi na raspolaganje i upravljanje imovinom:

- a. Skrbnik samostalno raspolaže njegovim imovinskim pravima
- b. Štićenik poduzima poslove redovitog upravljanja imovinom uz podršku skrbnika
- c. **Skrbnik može samostalno uz prethodno odobrenje CZSS otuđiti štićenikove nekretnine**
- d. Skrbnik samostalno obavlja poslove izvanrednog upravljanja štićenikovom imovinom

29. Za uzdržavanje bračnog druga vrijedi sljedeće:

- a. **Sud može na zahtjev jednog ili obaju bračnih drugova odrediti jednokratnu isplatu iznosa za uzdržavanje uzimajući u obzir okolnosti slučaja**
- b. **Kad određuje uzdržavanje sud posebno treba uzeti u obzir stvaranje obveza za trajanje braka**
- c. Zahtjev za uzdržavanje može se podnijeti u prekluzivnom roku od godine dana od prestanka braka
- d. **Bračni drugovi mogu sklopiti sporazum o uzdržavanju u slučaju razvoda braka**

16. BRAČNI UGOVOR:

- a) **može sklopiti nevjesta i ženik pri sklapanju braka te četak ugovora imati odgovorni učinak**
- b) **zbog pravne sigurnosti uvijek mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta**
- c) **u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih pravnih poslova može slopit njegov skrbnik s prethodnim odobrenjem centra za socijalnu skrb, a za njegovu valjanost u tom je slučaju propisan oblik javnobilježničkog akta**
- d) **može sklopiti maloljetni bračni drug samostalno**
- e) **može sklopiti nepisanom obliku, a potpis mora biti ovjeren**

Uzdržavanje se temelji na:

- A) Autonomija volje stranaka
- B) **Osobite zaštite prava djeteta da ostavi uzdržavanje**
- C) **Obiteljske solidarnosti**
- D) **Pravednosti**

OBITELJSKO II. KOLOKVIJ

NOVIJE GODINE

1. Mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu

a) može se neograničeno produljivati ako se pokažu pozitivne promjene na strani roditelja te napredak na strani djeteta

b) u nadležnosti je suda

c) određuje se ako su život, zdravlje i razvoj djeteta ugroženi

d) može se odrediti višekratno, ali najdulje u uzastopnom trajanju do godine dana T e)

određuje se u trajanju 3 - 6 mjeseci, ovisno o razlozima zbog kojih se mjera određuje T

2. Solidarno odgovaraju oba bračna druga

a) za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice T

b) za sve obveze koje su preuzeli za vrijeme trajanja bračne zajednice

c) samo su ako su tako ugovorili jer u pravilu za sve obveze odgovara samostalno bračni drug koji ih je preuzeo

d) za obveze koje je jedan bračni drug imao prije sklapanja braka

e) za štetu koju trećima počinio njihovo dijete T

3. Zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrijednijom imovinom valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb dobije

a) odobrenje suda u izvanparničnom postupku T

b) odobrenje suda u parničnom postupku

c) odobrenje Centra za posebno skrbništvo

d) odobrenje centra za socijalnu skrb

e) suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb

4. Ako bi uzdržavanje bračnog druga predstavljalo očitu nepravdu za bračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno plaća uzdržavanje

a) sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje T

b) sud će odrediti jednokratnu isplatu iznosa za uzdržavanje uzimajući u obzir okolnosti slučaja

c) sud će odbaciti zahtjev za uzdržavanje

- d) takva okolnost neće utjecati na odluku suda o tužbenom zahtjevu
- e) sud može donijeti odluku o donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja bračnog druga T

5. Za bračnu stečevinu vrijedi sljedeće

- a) imovinska korist od autorskog prava ostvarena tijekom bračne zajednice bračna je stečevina T
- b) bračna stečevina je po svojoj naravi suvlasništvo bračnih drugova u jednakim dijelovima i to je neoboriva zakonska predmnijeva, ali je dopušteno bračnim ugovorom odrediti različite udjele u bračnoj stečevini kao i način njezina razvrgnuća T
- c) za redovito održavanje, iskorištavanje i upotrebu stvari koje ulaze u bračnu stečevinu smatra se da je drugi bračni drug dao svoju suglasnost ako se ne dokaže suprotno T
- d) bračna stečevina je sva imovina koju su bračni drugovi stekli za vrijeme trajanja braka
- e) jedno od brojnih obilježja bračne stečevine jest to da je imovina stečena na pravnoj osnovi rada T

6. U postupku zasnivanja posvojenja

- a) kad dijete posvaja bračni drug roditelja djeteta, njegov bračni drug je stranka u postupku, a drugi roditelj djeteta nakon isteka roka od 30 dana od potpisivanja zapisnika o pristanku na posvojenje nije stranka u postupku T
- b) centar za socijalnu skrb među potencijalnim posvojiteljima upisanima u registar izabire najprikladnijeg potencijalnog posvojitelja i on je stranka u postupku T
- c) dijete i roditelji su stranke u postupku sve do pravomoćnog okončanja
- d) za određenje u rješenju o posvojenju da se posvojitelji upisuju kao roditelji potreban je pristanak posvojenika koji je navršio 12 godina života T
- e) sud će po potrebi saslušati bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje

7. Posebni skrbnik

- a) imenuje se djetetu rješenjem centra za socijalnu skrb ako su roditelji djeteta lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi
- b) imenuje se radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta odlukom centra za socijalnu skrb ili suda T
- c) djeteta dužan je zastupati dijete u postupku za koji je imenovan, te obavijestiti dijete o predmetu spora, tijeku i ishodu na način koji je primjeren djetetovoj dobi T

d) imenuje se punoljetnoj osobi kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, u stvarima u kojima se odlučuje prema odredbama Obiteljskog zakona T

e) imenuje se djetetu u postupku osporavanja očinstva T

9. Zastupanje roditelja u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta odnosi se

na a) promjenu prebivališta, odnosno boravišta djeteta

b) brigu o svestranom obrazovanju djeteta

c) promjenu djetetovog osobnog imena

d) poduzimanje nužnih radnji kada prijeti neposredna opasnost za dijete

e) upravljanje imovinom djeteta

10. Za uzdržavanje bračnog druga vrijedi sljedeće

a) bračni drugovi mogu sklopiti sporazum o uzdržavanju u slučaju razvoda braka T

b) zahtjev za uzdržavanje može se podnijeti u prekluzivnom roku od godine dana od pravomoćnosti odluke o razvodu braka

c) pravo na uzdržavanje prestaje na dan kada bivši bračni drug koji to pravo koristi sklopi novi brak T

d) sud može na zahtjev jednog ili obaju bračnih drugova odrediti jednokratnu isplatu iznosa za uzdržavanje uzimajući u obzir okolnosti slučaja T

e) kad određuje uzdržavanje sud posebno treba uzeti u obzir ostvarivanje skrbi o djeci te podjelu obiteljskih obveza za vrijeme trajanja braka T

11. Dužnosti Centra za socijalnu skrb u slučaju kada je određena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu su

a) roditelju i djetetu davati upute i pomagati im da se uklone uzroci koji su doveli do izdvajanja djeteta iz obitelji T

b) nadziranje skrbi o djetetu i osiguravanje potpore T

c) poticati ostvarivanje osobnih odnosa između djeteta, roditelja i drugih članova djetetove obitelji ili djetetu bliskih osoba u skladu s djetetovom dobrobiti T

d) svakih 6 mjeseci procjenjivati primjerenost skrbi o djetetu i ponašanje roditelja i djeteta (3 MJ)

e) odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom, odnosno nadzoru ili zabrani ako je to s obzirom na okolnosti slučaja potrebno

12. Dijete može posvojiti

- a) jedan izvanbračni drug uz pristanak drugog izvanbračnog druga T
- b) jedan bračni drug ako je drugi bračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta T
- c) osoba lišena poslovne sposobnosti ako je u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice zasnivanja posvojenja
- d) srodnik u drugom stupnju pobočne loze ako bi to bilo u najboljem interesu djeteta
- e) osoba mlađa od 21 godine koja je od posvojenika starija najmanje 18 godina, ako postoje osobito opravdani razlozi T

13. Za posvojenje vrijedi sljedeće

- a) dijete nepoznatog podrijetla može se posvojiti nakon isteka od mjesec dana od djetetova rođenja ili napuštanja djeteta
- b) u pravilu je dopušteno posvojenje djeteta maloljetnih roditelja, a pristanak za posvojenje daje maloljetni roditelj te je potrebna i pisana suglasnost njegovih zakonskih zastupnika
- c) ako je roditelj lišen poslovne sposobnosti, njegov pristanak uvijek nadomješta odluka suda
- d) ako je roditelj lišen prava na roditeljsku skrb, njegov pristanak nije obvezan, ali će mu centar za socijalnu skrb u postupku posvojenja dati mogućnost da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno T
- e) posvojitelji posvojenjem stječu roditeljsku skrb T

14. Rješenjem o povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u

odgoju a) Centar za socijalnu skrb će odlučiti o uzdržavanju djeteta

b) sud će odlučiti o povjeravanju svakodnevne skrbi i odgoja djeteta ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji T

c) Centar za socijalnu skrb može odrediti da se dijete uključi u odgovarajuće zdravstvene, obrazovne ili psihosocijalne programe

d) sud može odrediti i druge mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta T

e) sud će odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom T

16. U postupku posvojenja

- a) skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta T
- b) dijete mlađe od 12 godina ima pravo izjaviti svoje mišljenje o posvojenju T
- c) za zasnivanje posvojenja potreban je pristanak djeteta ako je dijete navršilo 12 godina života T
- d) roditelj može dati pristanak da njegovo dijete posvoji njemu poznati posvojitelj samo ako dijete posvaja bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta T
- e) dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika Centra za socijalnu skrb

17. Uzdržavanje je dužnost i pravo

- a) životnih partnera, neovisno žive li u neformalnom ili životnom partnerstvu koje je registrirano sukladno zakonu T
- b) skrbnika i štíćenika
- c) bračnih i izvanbračnih drugova T
- d) krvnih srodnika u pobočnoj lozi drugog stupnja
- e) bake/djeda i unuka T

18. Potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanjem

- a) ne mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma
- b) mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju T
- c) u pravilu se ne mogu utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, osim ako roditelj ima novčane obveze koje traju dulje vrijeme i ako su nužne za zadovoljenje osobnih životnih potreba
- d) mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako je obveznik dužan uzdržavati dvoje ili više djece T
- e) mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice zakonskog minimuma T

19. Djetetu će se imenovati posebni skrbnik

- a) u postupcima osporavanja majčinstva i očinstva T
- b) u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje
- T c) odlukom Centra za socijalnu skrb ili suda T

- d) ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika
- e) u postupku razvoda braka roditelja pokrenutoj tužbom ili sporazumnim prijedlogom

20. Za lišenje poslovne sposobnosti vrijedi sljedeće

- a) rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi sud u izvanparničnom postupku T
- b) punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa T
- c) osoba se može potpuno ili djelomično lišiti poslovne sposobnosti
- d) rješenjem o lišenju poslovne sposobnosti određuju se radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti T
- e) punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se T

21. Bračna stečevina je

- a) zajednička imovina bračnih drugova u kojoj njihovi udjeli nisu određeni, već su određivi i to prema doprinosu u stjecanju
- b) sva imovina bračnih drugova stečena za vrijeme trajanja braka
- c) suvlasništvo u jednakim dijelovima, samo ako su bračni drugovi tako ugovorili d) suvlasništvo bračnih drugova, a idealni dio svakog od njih ovisi o njihovu doprinosu
- e) suvlasništvo, a idealni dio svakog od bračnih drugova je pola-pola i to je neoboriva zakonska predmnijeva T

22. Predmet bračnog ugovora može biti

- a) trajno odricanje od prava na razvrgnuće bračne stečevine
- b) uprava ili raspolaganje imovinom T
- c) određivanje različitih udjela u bračnoj stečevini T
- d) razvrgnuće bračne stečevine T
- e) određivanje prava prvokupa na imovinu T

23. Vlastita imovina bračnog druga je

- a) dobitak od igara na sreću

- b) imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
- c) imovina stečena za trajanja braka, nakon prestanka bračne zajednice
- T d) imovinska korist od autorskog prava
- e) imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice T

24. Za poslove redovite uprave bračnom stečevinom

- a) smatra se da je drugi bračni drug dao svoju suglasnost ako se ne dokaže suprotno T
 - b) potrebna je pisana suglasnost drugog bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika
 - c) ako ne postoji sporazum bračnih drugova o njegovu poduzimanju, jedini izlaz za bračnog druga koji ga želi poduzeti jest da traži razvrgnuće suvlasničke zajednice, odnosno bračne stečevine T
 - d) potrebno je zajedničko poduzimanje posla
 - e) potrebno je odobrenje suda u izvanparničnom postupku
25. Bračni, odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti dijete prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja podnosi

- a) zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje T
- b) zahtjev za sudjelovanjem u postupku stručne pripreme za posvojenje c)
- prijavu namjere posvojenja T
- d) dokaz o sudjelovanju u programu stručne pripreme za posvojenje e)
- zahtjev za upis u registar potencijalnih posvojitelja

26. Postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti

- a) liječnik specijalist odgovarajuće grane medicine
- b) krvni srodnik pobočne loze do zaključno četvrtog stupnja
- c) bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak T
- d) svaka osoba koja ima saznanja o potrebi pružanja zaštite osobi prema kojoj se provodi postupak
- e) unuk/unuka osobe prema kojoj se provodi postupak T

27. Pristanak roditelja za posvojenje nije obavezan ako je roditelj

- a) lišen prava na roditeljsku skrb T

- b) privremeno povjerio skrb o djetetu drugoj osobi
- c) maloljetan
- d) zanemarivao odgoj djeteta ili nije u mogućnosti valjano odgajati dijete
- e) umro, nestao ili nepoznat T

28. Za postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje vrijedi

sljedeće a) stranke u postupku su dijete te obveznik uzdržavanja T

b) provodi ga Centar za socijalnu skrb nadležan za dijete T

c) uređuje se Zakonom o privremenom uzdržavanju T

d) provodi ga sud nadležan za dijete

e) pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti Centra za socijalnu skrb T

29. Za postupak zasnivanja posvojenja vrijedi sljedeće

a) Centar za socijalnu skrb će dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno T

b) Centar za socijalnu skrb će omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom i to u pravilu nakon što su roditelji, odnosno skrbnik dali pristanak za posvojenje T

c) Centar za socijalnu skrb će po potrebi saslušati bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje T

d) stranka u postupku je i roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nadomješten odlukom suda

e) mjesna nadležnost određuje se prema mjestu prebivališta ili boravišta osoba koje žele posvojiti dijete

30. Ako je brak maćehe/očuha s roditeljem djeteta prestao smrću

a) dužni su ga uzdržavati ako su u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno T

b) dužni su ga uzdržavati ako su dulje vrijeme živjeli s djetetom, kroz to vrijeme brinuli o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos

c) nisu ga ni u kojem slučaju dužni uzdržavati

d) dužni su ga uzdržavati samo ako će nakon smrti roditelja nastaviti živjeti zajedno

e) maćeha/očuh su uvijek dužni uzdržavati pastorka i nakon njegove punoljetnosti uz iste pretpostavke kao i roditelj

31. Skrbništvo za punoljetne štíćenike prestaje

- a) pravomoćnošću sudskog rješenja o vraćanju poslovne sposobnosti T
- b) kad rješenje centra za socijalnu skrb o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno
- c) kad na temelju mišljenja liječnika vještaka više ne postoje razlozi za skrbništvo
- d) kad sud utvrdi da je u interesu štíćenika imenovanje novog skrbnika
- e) kad Centar za socijalnu skrb utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je osoba bila lišena poslovne sposobnosti

32. Rješenje o imenovanju skrbnika djetetu

- a) donosi centar za socijalnu skrb T
- b) dostavlja se djetetu koje je navršilo 14 godina T
- c) donosi sud u izvanparničnom postupku
- d) donosi se ako su ispunjene zakonske pretpostavke, a jedna od njih je da su roditelji dali pristanak za posvojenje djeteta T
- e) dostavlja se nadležnom matičaru T

33. Posvojitelji mogu biti

- a) krvni srodnici u pobočnoj lozi trećeg stupnja T
- b) iznimno i strani državljani ako je to u najboljem interesu djeteta T
- c) iznimno osoba starija od 35 godina, a dobna razlika između posvojitelja i posvojenika ne smije biti veća od 45 godina
- d) izvanbračni drugovi zajednički T
- e) osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti ako su u stanju shvatiti značenje posvojenja

34. Ovlašti Centra za socijalnu skrb su

- a) predložiti pokretanje postupka radi lišenja poslovne sposobnosti T
- b) donijeti rješenje o lišenju poslovne sposobnosti ako utvrdi da punoljetna osoba nije sposobna brinuti o nekom od svojih potreba, prava ili interesa
- c) u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja kojim se osoba lišava poslovne sposobnosti, donijeti rješenje o stavljanju te osobe pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika T

d) svake godine preispitati potrebu skrbničke zaštite punoljetnog štićenika i o tome sastaviti izvješće

e) imenovati posebnog skrbnika osobi za koju je pokrenut postupak radi lišenja poslovne sposobnosti, osim ako je ta osoba ovlastila punomoćnika T

55. AKO BI UZDRŽAVANJE IZVANBRAČNOG DRUGA PREDSTAVLJALO OČITU NEPRAVDU ZA IZVANBRAČNOG DRUGA KOJI BI TREBAO PLAĆATI/KOJI PLAĆA UZDRŽAVANJE: a) sud će odbaciti zahtjev za uzdržavanje

b) sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje T

c) takva okolnost neće utjecati na odluku suda u tužbenom zahtjevu

d) sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja T

e) sud će odbiti zahtjev za uzdržavanje samo ako tužitelj može u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za živo

61. ZA LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI VRIJEDI SLJEDEĆE:

a. rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi centar za socijalnu skrb b. rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi sud u izvanparničnom postupku T c. punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se T

d. punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa T e. osoba se može potpuno ili djelomično lišiti poslovne sposobnosti

62. U POSTUPKU POSVOJENJA:

a. dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika centra za socijalnu skrb

b. dijete mlađe od dvanaest godina ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju T c. centar za socijalnu skrb će dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno T

d. za zasnivanje posvojenja potreban je pristanak djeteta ako je dijete navršilo dvanaest godina života T

e. skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta T

63. RODITELJSKA SKRB:

a. pravni je odnos koji nastaje između roditelja i djeteta, u pravilu rođenjem djeteta T

b. prestaje davanjem pristanka za posvojenje djeteta T

c. pripada roditeljima iznimno i nakon punoljetnosti djeteta koje je lišeno poslovne sposobnosti

d. prestaje kada je roditelju izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu

e. skup je odgovornosti, dužnosti i prava roditelja kojima je cilj zaštita djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti T

65. SKRBNIK NE MOŽE BITI:

- a. osoba koje je lišena poslovne sposobnosti T
- b. osoba koja je zakonski obveznik uzdržavanja štićenika
- c. krvni srodnik štićenika u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja
- d. izvanbračni drug štićenika
- e. osoba s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju T

69. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MOŽE RADI ZAŠTITE OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI

DJETETA: a. lišiti roditelje prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima

- b. odrediti mjeru zabrane približavanja djetetu
- c. odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom
- d. odrediti žurnu mjeru izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji T
- e. odrediti mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu T

70. KADA RODITELJ DA PRISTANAK ZA POSVOJENJE DJETETA:

- a. pristanak može opozvati u zakonom propisanom roku T
- b. gubi pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi T
- c. isti više ne može opozvati
- d. danom davanja pristanka prestaje biti stranka u postupku
- e. centar za socijalnu skrb će staviti dijete pod skrbništvo T

71. MJERE ZA ZAŠTITU IMOVINSKIH PRAVA DJETETA SU:

- a. mjera stručne pomoći i potpore u upravljanju imovinom djeteta
- b. stavljanje roditelja u položaj skrbnika za djetetovu imovinu
- c. mjera osiguranja na imovini djeteta
- d. mjera osiguranja na imovini roditelja T
- e. lišavanje prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima T

72. O STERILIZACIJI ŠTIĆENIKA MOŽE ODLUČITI:

- a. rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti T
- b. rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog skrbnika štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti T
- c. štićenik u vrijeme dok je bio poslovno sposoban u obliku javnobilježničke isprave - anticipirane naredbe T
- d. skrbnik uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb

e. rješenjem centar za socijalnu skrb na prijedlog štíćenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

73. DIJETE KOJE JE NAVRŠILO PETNAEST GODINA ŽIVOTA I KOJE ZARAĐUJE MOŽE SAMOSTALNO SKLAPATI PRAVNE POSLOVE I PREUZIMATI OBVEZE:

- a. neovisno o visini iznosa koji zarađuje
- b. samo u visini iznosa koji zarađuje T
- c. uz suglasnost posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
- d. uvijek uz suglasnost roditelja ili skrbnika
- e. isključivo uz prethodno odobrenje suda

74. RODITELJSKA SKRB PRESTAJE:

- a. kad dijete sklopi brak prije punoljetnosti T
- b. razvodom, roditelju s kojim dijete ne stanuje
- c. posvojenjem djeteta T
- d. smrću oba roditelja T
- e. odlukom suda u odnosu na jednog roditelja, kad roditelji trajno ne žive zajedno, a nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

75. OBVEZA UZDRŽAVANJA IZMEĐU BRAČNIH DRUGOVA POSTOJI:

- a. ako je brak trajao najmanje tri godine ili kraće ako je u njemu rođeno zajedničko dijete
- b. za vrijeme trajanja braka T
- c. nakon prestanka braka, s time da je isticanje zahtjeva vezano prekluzivnim rokom T
- d. samo za vrijeme dok su njihova zajednička djeca maloljetna

76. AKO DIJETE NE MOŽE OSTVARITI UZDRŽAVANJE OD RODITELJA, DUŽNOST UZDRŽAVANJA MOŽE POSTOJATI ZA:

- a. srodnika trećeg stupnja pobočne loze
- b. maćehu/očuha T
- c. baku/djeda T
- d. punoljetnog brata/sestru
- e. osobu koja je dulje vrijeme živjela u obitelji s djetetom, kroz to se vrijeme brinula o djetetu i s njim ima razvijen emocionalni odnos

77. UZDRŽAVANJE JE:

- a. obveza isključivo imovinske naravi
- b. privilegirano kod ovrhe u odnosu prema ostalim tražbinama T
- c. subjektivno pravo kojeg se ovlaštenik može odreći
- d. obveza koja postoji samo između krvnih srodnika
- e. strogo osobna obveza T

78. POSVOJENJE JE ZASNOVANO:

- a. kada centar za socijalnu skrb rješenje o posvojenju upiše u odgovarajući registar
- b. kada sud donese rješenje o nadomještanju pristanka na posvojenje
- c.

- kad rješenje o posvojenju postane pravomoćno T
- d. kad centar odluči o najprikladnijem potencijalnom posvojitelju
- e. kad pristanak na posvojenje daju roditelji odnosno skrbnik djeteta

81. AKO JE ŠTIĆENIK LIŠEN POSLOVNE SPOSOBNOSTI U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM:

- a. skrbnik samostalno raspolaže štićenikovim imovinskim pravima
- b. skrbnik samostalno obavlja poslove izvanrednog upravljanja štićenikovom imovinom
- c. štićenik poduzima poslove redovitog upravljanja imovinom uz podršku skrbnika
- d. za otuđenje iz štićenikove imovine pokretnine veće vrijednosti skrbniku je potrebno odobrenje suda
- e. skrbnik može samo uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb otuđiti štićenikove nekretnine T

82. BITNA SU OBILJEŽJA BRAČNE STEČEVINE: ?

- a. stečena je na bilo kojem pravnom temelju različitom od rada
- b. stečena je za vrijeme trajanja bračne zajednice
- c. predstavlja suvlasništvo bračnih drugova T
- d. stečena je nakon prestanka braka
- e. stečena je radom ili potječe iz imovine stečene radom

88. ZA NEPOSREDNO SKRBNIŠTVO VRIJEDI SLJEDEĆE:

- a. poslove skrbnika obavlja osoba koju imenuje sud ili javnopravno tijelo pred kojim se vodi određeni postupak
- b. poslove skrbnika obavlja zaposlenik Centra za posebno skrbništvo
- c. poslove skrbnika obavlja osoba određena u anticipiranoj naredbi
- d. za imenovanje skrbnika nije potreban njegov pristanak T
- e. poslove skrbnika obavlja stručni radnik zaposlen u centru za socijalnu skrb T

91. OBA RODITELJA MOGU, SUGLASNO I BEZ ISHOĐENJA ODLUKE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB, PRIVREMENO POVJERITI SVAKODNEVNU SKRB O DJETETU, UKLJUČUJUĆI NJEGOV SMJEŠTAJ:

- a. pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi
- b. samo baki/djedu ili drugom bližem srodniku djeteta
- c. udomiteljskoj obitelji
- d. samo osobi koja je živjela u obiteljskoj zajednici s djetetom i s njime ima razvijen emocionalni odnos
- e. osobi koja ispunjava pretpostavke iz ObZ-a za skrbnika

93. BRAČNI DRUG MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA UZDRŽAVANJE:

- a. samo u parnici za razvod ili ponestaj braka
- b. u roku od šest mjeseci od prestanka bračne zajednice ako pretpostavke za uzdržavanje traju bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje c. u parnici za razvod, do zaključenja glavne rasprave T
- d. u prekluzivnom roku od šest mjeseci od prestanka braka uz uvjet da o tome postoji nagodba pred centrom za socijalnu skrb
- e. u roku od godine dana od prestanka braka

94. POSVOJITELJI MOGU BITI:

- a. bračni i izvanbračni drugovi zajednički T
- b. iznimno i strani državljani ako je to u najboljem interesu djeteta T
- c. osobe starije od 45 godina T
- d. krvni srodnici u pobočnoj lozi drugog stupnja
- e. osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti

96. Prema tome tko obavlja poslove skrbništva, ono može biti:

- a) neposredno T
- b) skrbništvo za maloljetne osobe
- c) posredno T
- d) skrbništvo za punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti

97. Skrbnik nekretnine svoga štíćenika:

- a) ne može nikad opteretiti ni otuđiti
- b) može opteretiti ili otuđiti uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb T
- c) može opteretiti ili otuđiti uz naknadno odobrenje centra za socijalnu skrb
- d) može opteretiti ili otuđiti uz prethodno odobrenje izvanparničnog suda e)
- može opteretiti ili otuđiti uz naknadno odobrenje izvanparničnog suda

98. Izvješće o radu skrbnika podnosi se:

- a) u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik T
- b) u redovitim vremenskim razmacima
- c) svakih osam mjeseci i kad to zatraži centar za socijalnu skrb
- d) kao instrument nadzora nad radom skrbnika T

99. Skrbnik odgovara materijalno:

- a) kad nanese štetu štićeniku, neovisno o stupnju krivnje T
- b) kad skrivljeno nanese štetu štićeniku T
- c) kad osoba pod skrbništvom nanese štetu trećoj osobi T

101. Skrbnikom ne može biti imenovana osoba:

- a) koja je lišena roditeljske skrbi T
- b) koja je lišena pravne sposobnosti
- c) čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika T
- d) od koje se s obzirom na dosadašnje ponašanje ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnost skrbnika T
- e) s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju T

102. Tko je ovlašten podnijeti pritužbu na rad skrbnika?

- a) ravnatelj centra za socijalnu skrb T
- b) štićenik T
- c) izvanbračni drug štićenika
- d) baka ili djed štićenika T
- e) svaka osoba s pravnim interesom

104. Obveza je suda o pravomoćnosti odluke o lišenju poslovne sposobnosti

dostaviti: a) centru za socijalnu skrb T

- b) matičaru
- c) zemljišno-knjižnom odjelu suda ako je osoba vlasnik nekretnina
- d) pučkom pravobranitelju, radi upisa u očevidnik osoba lišenih poslovne sposobnosti

105. Punoljetnoj će se osobi postaviti poseban skrbnik:

- a) kad je nedostupna T ?
- b) kad se vodi postupak lišenja njezine roditeljske skrbi
- c) kad se vodi postupak lišenja njezine poslovne sposobnosti T
- d) kad je nepoznatog boravišta najmanje šest mjeseci

106. Obavijest da osobu treba staviti pod skrbništvo centru za socijalnu skrb dužni su dostaviti:

- a) matičar T
- b) pravosudna tijela T
- c) bračni drug osobe T
- d) srodnici osobe T
- e) zdravstvene ustanove T

107. Koje okolnosti apsolutno onemogućuju osobu da bude imenovana

skrbnikom? a) osoba je lišena poslovne sposobnosti T

b) osoba je lišena roditeljske skrbi T

c) interesi osobe su u suprotnosti s interesima štićenika T

d) od osobe se ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika

108. Skrbnik nema pravo na naknadu za svoj rad:

a) ni u kojem slučaju

b) ako je štićenikov krvni srodnik

c) ako je dužan uzdržavati štićenika T

d) ako je djelatnik centra za socijalnu skrb, neovisno o vremenu obavljanja poslova skrbništva

109. Vrste skrbnika su:

a) ugovorni zastupnik

b) individualni skrbnik T

c) posebni skrbnik T

d) curator ad litem T

110. Postupak za lišenje poslovne sposobnosti može inicirati:

a) centar za socijalnu skrb T

b) pravobranitelj za djecu

c) pučki pravobranitelj

- d) matičar
- e) bračni drug osobe o kojoj se vodi postupak T
- f) krvni srodnici u ravnoj lozi T
- g) krvni srodnici u pobočnoj lozi u drugom stupnju T

111. Skrbništvo prestaje:

- a) smrću skrbnika
- b) smrću štíćenika T
- c) prestankom okolnosti zbog kojih je osoba pod skrbništvom T
- d) razrješenjem dužnosti skrbnika
- e) jednostranom odlukom skrbnika o odustanku od skrbničke dužnosti

112. Skrbnik:

- a) mora živjeti s maloljetnim štíćenikom
- b) uvijek je dužan uzdržavati maloljetnog štíćenika
- c) samostalno odlučuje o zapošljavanju maloljetnog štíćenika
- d) može skrbiti o interesima više štíćenika istodobno ako to nije u suprotnosti s njihovim interesima T
- e) u načelu, dužan je razmotriti mišljenje, želje i osjećaje štíćenika T

113. Skrbniku je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu

skrb: a) za svako otuđenje pokretnine, bez obzira na vrijednost

b) za svako otuđenje ili opterećenje nekretnine T

c) za raspolaganje štíćenikovim imovinskim pravima T

d) za poduzimanje važnijih mjera glede osobnog stanja štíćenika T

e) za poduzimanje svake radnje koja se tiče zdravlja štíćenika

114. Poseban skrbnik imenovat će se djetetu čiji su roditelji lišeni roditeljske

skrbi. a) točno

b) netočno T

115. Skrbnik ne može biti:

- a) maloljetna osoba T
- b) osoba koja je lišena pravne sposobnosti
- c) osoba kojoj je izrečena mjera oduzimanja prava da živi sa svojim djetetom i da ga odgaja T
- d) osoba čiji su interesi u suprotnosti s interesima šticećenika T
- e) osoba s kojom je šticećenik sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju T f) osoba čijim je izvanbračnim drugom šticećenik sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju T

117. Koje su činjenične okolnosti relevantne na strani roditelja za stavljanje njihova djeteta pod skrbništvo?

- a) smrt roditelja T
- b) nepoznato boravište roditelja
- c) odsutnost roditelja T
- d) maloljetnost roditelja

118. Tko može pokrenuti postupak za lišenje poslovne sposobnosti?

- a) bračni drug osobe o kojoj se vodi postupak T
- b) centar za socijalnu skrb T
- c) brat ili sestra osobe o kojoj se vodi postupak T
- d) baka ili djed osobe o kojoj se vodi postupak T
- e) sud po službenoj dužnosti T

119. Kad su roditelji dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete?

- a) uvijek, neovisno o tome jesu li zaposleni
- b) uvijek kad su radno sposobni T
- c) samo ako se dijete samostalno ne uzdržava iz vlastitih prihoda

120. Koje su pretpostavke za ostvarenje uzdržavanja roditelja od strane djeteta? a) dijete kad je maloljetno, a ostvaruje značajne prihode

- b) dijete je punoljetno i ima mogućnosti plaćati uzdržavanje T
- c) roditelj ne može ostvariti uzdržavanje od bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog partnera/partnerice T
- d) roditelj nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz vlastite imovine T

121. Kad su baka i djed dužni uzdržavati unuke?

- a) ako roditelj po kojem su oni baka i djed ne uzdržava dijete T
- b) ako pristanu uzdržavati unuke, jer je to za njih dobrovoljna dužnost c) ako imaju mogućnosti za uzdržavanje T

123. Sud neće dosuditi uzdržavanje bračnom drugu kad ocijeni da drugi bračni drug nema mogućnosti plaćati uzdržavanje.

- a) točno T?
- b) netočno

124. Pravni izvori za ustanovu uzdržavanja su:

- a) Ustav RH T
- b) Konvencija o pravima djeteta T
- c) Zakon o istospolnim zajednicama T
- d) Zakon o obveznim odnosima T
- e) Zakon o pravobranitelju za djecu
- f) Kazneni zakon T

125. Dodatne pretpostavke za uzdržavanje punoljetnog djeteta

- su:
- a) dijete se školuje i redovito i uredno ispunjava svoje obveze T
 - b) dijete je završilo obrazovanje, a ne želi se zaposliti
 - c) dijete je nesposobno za rad T
 - d) dijete ostvaruje vlastite prihode

126. Zakonski primjeri vremenskog ograničenja uzdržavanja su:

- a) brak je trajao kratko T?
- b) bračni drug je izvršio preljub
- c) bračni drug može u dogledno vrijeme osigurati sredstva za život na drugi način T d)
- bračni drug je počinio teško kazneno djelo prema srodnicima drugog bračnog druga

128. Što znači da je uzdržavanje strogo osobna obveza?

- a) ne može se voljom primatelja uzdržavanja prenijeti na neku drugu osobu T
- b) ne može se voljom davatelja uzdržavanja prenijeti na neku drugu osobu, osim ako je primatelj uzdržavanja s time suglasan
- c) kad davatelj uzdržavanja umre, njegovi nasljednici nisu dužni nastaviti uzdržavati primatelja uzdržavanja T

130. Kad su baka i djed dužni uzdržavati unuke?

- a) ako roditelj po kojem su oni baka i djed ne uzdržava dijete T
- b) ako pristanu uzdržavati unuke, jer je to za njih dobrovoljna dužnost c) ako imaju mogućnosti za uzdržavanje T
- d) kad je tako određeno u nagodbi sklopljenoj pred javnim bilježnikom

131. Ako je punoljetno dijete završilo školovanje, a ne može se

zaposliti:

- a) roditelji su ga dužni uzdržavati godinu dana od završetka školovanja T b)
- roditelji su ga dužni uzdržavati sve dok ne nađe odgovarajući posao u struci c)
- roditelji su ga dužni uzdržavati u skladu sa svojim mogućnostima T

132. Ako roditelj ima više djece, a treba ga uzdržavati:

- a) obveza se dijeli prema broju djece, od kojih svako snosi jednaku obvezu
- b) obveza se dijeli prema načelu primogeniture
- c) obveza se dijeli prema mogućnostima svakog djeteta T

133. Ako roditelj u vrijeme kad je trebao uzdržavati dijete, to nije činio iz neopravdanih razloga:

- a) sud može odbaciti zahtjev roditelja za uzdržavanje
- b) sud može odbiti zahtjev roditelja za uzdržavanje T
- c) sud će odbaciti zahtjev roditelja za uzdržavanje
- d) sud će odbiti zahtjev roditelja za uzdržavanje

135. Pravo na uzdržavanje prestaje:

- a) smrću dužnika ili vjerovnika uzdržavanja T
- b) kad centar za socijalnu skrb utvrdi da su prestale postojati pretpostavke na temelju kojih je odredio uzdržavanje
- c) istekom roka na koji je određeno uzdržavanje T

136. Tko je dužan voditi očevidnike sudskih odluka o uzdržavanju

djece? a) sud koji je donio odluku

b) sud nadležan za dijete, prema mjestu njegova prebivališta ili

boravišta c) centar za socijalnu skrb T

d) ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi

137. Koja su obilježja bračne stečevine?

a) imovina stečena radom ili potječe od imovine stečene radom

T b) imovina stečena za vrijeme trajanja braka

c) imovina stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice T

d) predstavlja suvlasništvo bračnih drugova T

- e) predstavlja zajedničko vlasništvo bračnih drugova
- f) udjeli se određuju prema doprinosu u stjecanju

138. Što ulazi u vlastitu imovinu bračnog druga?

- a) imovina koju je stekao radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
- b) autorsko djelo bračnog druga T
- c) imovinska korist od autorskog djela
- d) imovina koju je bračni drug stekao nasljeđivanjem ili darovanjem T
- e) honorari i različiti oblici zarada
- f) prihodi od vlastite imovine do kojih se došlo radom

139. Kad bračni drugovi solidarno odgovaraju trećim

- osobama? a) za tražbine koje proizlaze iz vlastite imovine
- b) za poduzete redovite poslove iz bračne stečevine T
- c) za štetu koju posredno ili neposredno zajedno uzrokuju
- T d) za štetu koju trećima počini njihovo dijete T

141. Predmet bračne stečevine u zakonskom imovinskom sustavu mogu

- biti: a) plaća, zarada ili honorar T
- b) ušteđevina u novcu T
- c) autorsko djelo
- d) predmeti za osobnu uporabu T
- e) prihodi od bračne stečevine T
- f) imovina koja je bračnom drugu darovana

148. Koji su propisi relevantni pravni izvori za imovinske

- odnose? a) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima T

- b) Zakon o obveznim odnosima T
- c) Zakon o javnom bilježništvu T
- d) Zakon o parničnom postupku T
- e) Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji T
- f) Ovršni zakon T

149. Bračna stečevina je:

- a) imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja braka T
- b) imovinska korist od autorskog prava T
- c) dobitak od igara na sreću T
- d) zajedničko vlasništvo bračnih drugova T
- e) imovina koju je bračni drug naslijedio kao jedini nasljednik

150. Bračnu stečevinu je moguće razvrgnuti:

- a) uvijek, pa i u nevrijeme
- b) sporazumno T
- c) u sudskom postupku T?
- d) na zahtjev jednog bračnog druga T
- e) na zahtjev centra za socijalnu skrb, zbog zaštite slabije strane

152. Troškove nastale trudnoćom i porodom izvanbračnog

- djeteta: a) snosi isključivo izvanbračni otac
- b) snose otac i majka u jednakim dijelovima
 - c) snose otac i majka u skladu sa svojim imovinskim mogućnostima
 - T d) snose otac i majka sukladno pravomoćnoj odluci suda

155. Pravni posao čiji je predmet raspolaganje imovinom

- maloljetnika: a) mora biti sastavljen u pisanom obliku, s ovjerenim potpisima
- b) mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta T

- c) mora odobriti centar za socijalnu skrb T
- d) mora odobriti izvanparnični sud
- e) mora biti u sklopljen za dobrobit djeteta T

162. Mjeru upozorenja na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o

djetetu: a) izriče sud u izvanparničnom postupku

b) izriče sud u parničnom postupku

c) izriče centar za socijalnu skrb T

d) izriče se kad je roditeljima potrebna poseban pomoć u odgoju

djeteta e) izriče se u najkraćem trajanju od šest mjeseci

168. Činjenica lišenja roditeljske skrbi djeteta upisuje se u:

a) maticu rođenih djeteta T

b) očevidnik osoba koje su lišene roditeljske skrbi koji vodi pravobranitelj za djecu

c) očevidnik osoba koje su lišene roditeljske skrbi koji vodi Ministarstvo pravosuđa T

d) očevidnik osoba koje su lišene roditeljske skrbi koji vodi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

e) maticu rođenih roditelja T

f) zemljišne knjige ako dijete ima neko pravo na nekretninama T

169. Sud će postupak oduzimanja prava roditelju na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi pokrenuti:

a) ex officio

b) na prijedlog centra za socijalnu skrb T

c) na prijedlog roditelja T

d) na prijedlog djeteta T

170. U osobna prava djeteta ubrajaju se:

a) pravo na život, opstanak i razvoj

- b) pravo na prijavu rođenja, osobno ime i stjecanje državljanstva
- c) pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti
- d) pravo na život uz roditelje
- e) pravo na izražavanje vlastitog mišljenja u stvarima koje ga se tiču

171. Kriteriji pomoću kojih se može odrediti najbolji interes djeteta

su: a) standardno ponašanje T

b) dobrobit djeteta

c) potrebe djeteta T

d) volja roditelja T

172. Deklaracija o pravima djeteta:

a) dokument je Ujedinjenih naroda T

b) dokument je Vijeća Europe

c) usvojena je 1989. godine T

d) usvojena je 1959. godine

e) ne obvezuje Republiku Hrvatsku

174. Koja su oblici posvojenja postojali u rimskom

pravu? a) adrogacija T

b) kuratorstvo

c) adopcija T

d) patria potestas

175. Kad za zasnivanje posvojenja nije potreban pristanak

roditelja? a) kad je roditelj lišen roditeljske skrbi T

b) kad je lišen pravne sposobnosti, neovisno o opsegu lišenja

c) kad je u potpunosti lišen poslovne sposobnosti

d) kad je punoljetan

e) kad je maloljetan, a nije sposoban shvatiti značenje posvojenja T

176. Pristanak na posvojenje prije pokretanja postupka roditelj može

dati: a) uvijek, ovisno o svojoj dobi i statusu

b) kad dijete navrši šest mjeseci

c) kad dijete navrši šest tjedana T

d) ne može ga uopće dati dok postupak posvojenja nije pokrenut.

177. Koje je tijelo stvarno i mjesno nadležno za postupak

posvojenja? a) upravni sud, prema mjestu prebivališta ili boravišta djeteta

b) centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta ili boravišta potencijalnih

posvojitelja c) centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta ili boravišta djeteta T

d) centar za socijalnu skrb koji izdaje mišljenje o podobnosti za posvojenje

178. Dijete pristanak na posvojenje daje:

a) uvijek ako je starije od dvanaest godina T

b) ako je starije od dvanaest godina i sposobno je shvatiti značenje posvojenja

c) jer se time štiti pravo djeteta na izražavanje mišljenja T

d) uvijek u nazočnosti roditelja i osoba koje ga žele posvojiti, kako bi se ostvarila dodatna zaštita njegovih interesa

179. Obiteljski zakon izrijekom određuje dužnost posvojiteljima da kažu djetetu da je posvojeno, najkasnije do 7 godine, a ako je starije dobi odmah po posvojenju.

a) točno

b) netočno T

180. Stranac može posvojiti dijete:

a) samo ako je strani državljanin očuh/ maćeha djetetu

b) ako je to od osobite koristi za dijete T

- c) samo uz prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova
- d) samo uz prethodno odobrenje Ministarstva vanjskih poslova
- e) samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi T
- f) samo ako nitko drugi u RH ne želi posvojiti to dijete

181. Odluka o posvojenju napuštenog djeteta nepoznatog

podrijetla: a) može se donijeti odmah po pronalasku djeteta

b) nikada se ne može donijeti jer nema pristanka bioloških roditelja na posvojenje c)

može se donijeti nakon proteka od mjesec dana od djetetova rođenja ili napuštanja

d) može se donijeti nakon proteka tri mjeseca od djetetova rođenja ili napuštanja T

182. Roditelj može odustati od pristanka na posvojenje:

a) u roku od 15 dana od potpisivanja zapisnika u kojemu je dao pristanak na posvojenje

b) u roku od 30 dana od potpisivanja zapisnika T

c) u roku od tri mjeseca od potpisivanja zapisnika

d) nije moguće odustati od pristanka na posvojenje

183. Postupak za posvojenje provodi:

a) centar za socijalnu skrb prebivališta posvojitelja

b) centar za socijalnu skrb prebivališta roditelja koji je dao pristanak na posvojenje

c) bilo koji CZSS kojemu se potencijalni posvojitelji obrate sa svojom željom za posvojenje, neovisno o prebivalištu djeteta

d) CZSS mjesta prebivališta ili boravišta djeteta T

184. Posvojitelji se uvijek upisuju kao roditelji djeteta u maticu rođenih djeteta.

- a) točno
- b) netočno T

186. Krvno srodstvo predstavlja adoptivnu smetnju za:

- a) sve srodnike u ravnoj lozi T
- b) sve srodnike u pobočnoj lozi
- c) srodnike u pobočnoj lozi u prvom stupnju srodstva
- d) srodnike u pobočnoj lozi u drugom stupnju srodstva T
- e) srodnike u pobočnoj lozi u trećem stupnju srodstva

187. Odluka o posvojenju napuštenog djeteta nepoznatog podrijetla može se donijeti: a) odmah, bez odgode

- b) u roku od tri mjeseca od djetetova rođenja ili napuštanja
- c) po isteku tri mjeseca od djetetova rođenja ili napuštanja T
- d) po isteku šest mjeseci od djetetova rođenja ili napuštanja

188. Posvojenje je zasnovano:

- a) kad roditelji daju pristanak na posvojenje
- b) kad dijete da pristanak, ako je starije od 12 godina
- c) kad odluka o posvojenju postane pravomoćna T
- d) kad ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi da svoju suglasnost

189. Za posvojenje nije potreban pristanak roditelja:

- a) koji je lišen roditeljske skrbi T
- b) koji je djelomice lišen poslovne sposobnosti u odnosu na imovinske odnose c) koji je lišen pravne sposobnosti
- d) iz čijeg je dotadašnjeg ponašanja vidljivo da nije brinuo o djetetu
- e) koji je maloljetan, neovisno o tome shvaća li značenje posvojenja

190. Krvno srodstvo predstavlja adoptivnu smetnju za:

- a) baku i unuka T
- b) tetu i nećaka
- c) brata i sestru T
- d) polubrata i polusestru T
- e) pradjeda i praunuka T

192. U kojem roku može nezadovoljna stranka podnijeti žalbu protiv odluke o

posvojenju? a) u roku od osam dana od primitka odluke

b) u roku od petnaest dana od primitka odluke T

c) u roku od petnaest dana od pravomoćnosti odluke

193. Ne može posvojiti osoba:

a) koja je lišena roditeljske skrbi T

b) koja je lišena poslovne sposobnosti T

c) koja je s budućim posvojenikom sklopila ugovor o dosmrtnom

uzdržavanju d) koja je lišena pravne sposobnosti

194. Kad skrbnik može posvojiti svog štićenika?

a) uvijek kad položi račune o upravljanju štićenikovom imovinom

b) nakon proteka tri godine od imenovanja skrbnikom

c) kad ga dužnosti skrbnika razriješi parnični sud

d) kad ga dužnosti skrbnika razriješi centar za socijalnu skrb T

195. Centar za socijalnu skrb dužan je izdati mišljenje o podobnosti za

posvojenje: a) u roku od 6 mjeseci od završene stručne procjene osoba koje žele posvojiti

b) u roku od 6 mjeseci od završenog sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje

- c) u roku od 6 mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva T
 - d) u roku od 6 mjeseci od zaprimanja naloga suda za sastavljanje mišljenja
196. Pred kojim centrom za socijalnu skrb bračni drug osobe koja posvaja može dati pristanak:
- a) pred svakim centrom za socijalnu skrb
 - b) pred centrom za socijalnu skrb koji vodi postupak posvojenja
 - c) pred centrom za socijalnu skrb svog prebivališta ili boravišta T

OBITELJSKO PRAVO : ONLINE PITANJA

1. DJETETU CE SE IMENOVATI POSEBNI SKRBNIK:

- a) U postupku razvoda braka roditelja pokrenutog tužbom ili sporazumnim prijedlogom
- b) Odlukom centra za socijalnu skrb ili suda T
- c) U postupku izricanja mjere oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu T
- d) U postupcima osporavanja majčinstva i očinstva T
- e) Ako su roditelji spriječeni ili odsutni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjeroili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika f) Kad postoji sukob interesa između njega i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima T
- g) Imenuje se radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava djeteta odlukom centra za socijalnu skrb ili suda T
- h) Djeteta je dužan zastupati u postupku za koji je imenovan, te obavijestiti dijete o predmetu spora, tijeku i ishodu na način koji je primjeren njegovoj dobi T
- i)

2. BRACNI, ODNOSNO IZVANBRACNI DRUGOVI ILI OSOBA KOJA ZELI POSVOJITI DIJETE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA ZASNIVANJE POSVOJENJA PODNOSI:

- a) Zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje T b) Zahtjev za sudjelovanjem u postupku stručne pripreme za posvojenje
- c) Prijavu namjere posvojenja T
- d) Prijedlog za upis u registar potencijalnih posvojitelja
- e) Potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za posvojenje ne stariju od 6 mj.

3. BRACNI DRUG MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA UZDRŽAVANJE:

- a) Samo u parnici za razvod i ponestaj braka
- b) U roku od 6 mj. od prestanka bračne zajednice ako pretpostavke za uzdržavanje traju bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje
- c) U parnici za razvod, do zaključenja glavne rasprave T
- d) U roku od godine dana od prestanka braka

- e) U prekluzivnom roku od 6 mjeseci od prestanka braka uz uvjet da o tome postoji
nagodba pred centrom za socijalnu skrb

4. AKO JE BRAK MACEHE/OCUHA S RODITELJEM DJETETA PRESTAO SMRCU: a) Dužni su ga
uzdržavati ako su dulje vrijeme živjeli s djetetom, kroz to vrijeme brinuli o djetetu i s njim
imaju razvijen emocionalni odnos

- b) Dužni su ga uzdržavati samo ako će nakon smrti roditelja nastaviti živjeti zajedno
- c) Nisu ga ni u kojem slučaju dužni uzdržavati
- d) Uvijek su ga dužni uzdržavati i nakon njegove punoljetnosti uz iste pretpostavke kao i roditelj
- e) Dužni su ga uzdržavati ako su u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno T

5. DUŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U SLUČAJU KADA JE ODREĐENA MJERA

ODUZIMANJA PRAVA NA STANOVANJE S DJETETOM I POVJERAVANJA SVAKODNEVNE SKRBI
O DJETETU SU:

- a) Nadziranje skrbi o djetetu i osiguranje potpore T
- b) Roditelju i djetetu davati upute i pomagati im da se uklone uzroci koji su doveli do izdvajanja
djeteta iz obitelji T
- c) Odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem
- d) Poticati ostvarivanje osobnih odnosa između djeteta, roditelja i drugih članova djetetove
obitelji ili djetetu bliskih osoba u skladu s djetetovom dobrobiti T
- e) Svakih 6 mj. procjenjivati primjerenost skrbi o djetetu i ponašanje roditelja i djeteta

6. MJERA INTEZIVNE STRUČE POMOĆI I NADZORA NAD OSTVARIVANJEM SKRBI O DJETETU: a)

Određuje se u trajanju od 3 do 6 mjeseci, ovisno o razlozima zbog kojih se mjera određuje T b)
Može se odrediti višekratno, ali najdulje u uzastopnom trajanju od godine dana T c) Provodi se
od strane stručnih osoba zaposlenih u centru za soc skrb ili drugih stručnjaka koje centar za
socijalnu skrb odredi kao voditelje mjere T

- d) Može se neograničeno produljivati ako se pokazu pozitivne promjene na strani roditelja te
napredak na strani djeteta
- e) Određuje se ako su život, zdravlje i razvoj djeteta u obitelji ugroženi

7. ZA NEPOSREDNO SKRBNIŠTVO VRIJEDI SLJEDEĆE:

- a) poslove skrbnika obavlja osoba koju imenuje sud ili javnopravno tijelo pred kojim se vodi
određeni postupak
- b) poslove skrbnika obavlja osoba određena u anticipiranoj naredbi
- c) poslove skrbnika obavlja stručni radnik zaposlen u centru za socijalnu skrb T
- d) za imenovanje skrbnika nije potreban njegov pristanak T
- e) poslove skrbnika obavlja zaposlenik centra za posebno skrbništvo

8. VLASTITA IMOVINA BRAČNOG DRUGA JE:

- a) Imovinska korist od autorskog prava
- b) Imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice T